

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)

(ต. ๒๒)



คดีหมายเลขดำที่ อ. ๖๖๔/๒๕๕๓
คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๕๗๘/๒๕๕๔

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

ระหว่าง { การประปานครหลวง

ผู้ฟ้องคดี

บริษัท ช.เจริญเอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด ที่ ๑

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่ ๒

ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำ
ที่ ๑๗๘๘/๒๕๕๐ หมายเลขแดงที่ ๑๙๒๘/๒๕๕๐ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีประกาศลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๙
เพื่อประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างปรับปรุงท่อจ่ายน้ำ ท่อบริการ และ
งานที่เกี่ยวข้อง ด้านลดน้ำสูญเสีย ความยาวประมาณ ๑๑,๒๒๙ เมตร จำนวน ๔ เส้นทาง
ในซอยแยกถนนพระราม ๒ พื้นที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ สาขาสถาบัน สัญญาเลขที่ ป.๐๒ - ๐๕ (๕๐)
โดยกำหนดราคากลางเป็นเงินจำนวน ๑๒,๒๙๓,๗๖๓ บาท และกำหนดให้ผู้เสนอราคาต้องยื่น
เอกสารประกวดราคาและหลักประกันของจำนวน ๖๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๙
เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ถึง ๑๔ นาฬิกา และกำหนดเปิดซองเอกสารประกวดราคาในวันที่ ๑๕
กันยายน ๒๕๔๙ เวลา ๑๔.๐๕ นาฬิกา จากนั้นผู้ฟ้องคดีจะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นเอกสาร



/ประกวดราคา...

ประกวดราคาตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคา และแจ้งผลผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา แก่ผู้ยื่นเอกสารประกวดราคาทุกรายในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๔ เมื่อได้รับแจ้งผลการเป็นผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเข้าเสนอราคาในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๔ เวลา ๑๑ นาฬิกา ถึง ๑๑.๓๐ นาฬิกา ณ บริษัท ไอ ซี เอ็น ซิสเต็ม จำกัด เลขที่ ๑๕๑ อาคารทิม ชั้น ๘ ถนนพหลโยธิน ใกล้ทางด่วนรามอินทรา - อจณรงค์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ซื้อเอกสารประกวดราคาสัญญาจ้าง เลขที่ ป.๐๒ - ๐๕ (๕๐) จากผู้ฟ้องคดี โดยตามเอกสารประกวดราคาดังกล่าว ข้อ ๔.๖ กำหนดว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ (๑) ผู้เสนอราคาจะต้องลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (๘) การยึดหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคาจะดำเนินการในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ฯลฯ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นเอกสารประกวดราคา สัญญาจ้างเลขที่ ป. ๐๒ - ๐๕ (๕๐) โดยเสนอว่าจะดำเนินการตามรายละเอียดของงานที่ผู้ฟ้องคดีกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาทั้งหมด โดยได้วางหลักประกันซองเป็นหนังสือค้ำประกันของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ สาขาสามโคก เลขที่ ค. ๓๑๗๗๐๐๔๕๒๗๓๐๐๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๔ ให้ไว้แก่ผู้ฟ้องคดีเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศประกวดราคา หลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นเอกสารประกวดราคาต่อผู้ฟ้องคดีแล้ว คณะกรรมการประกวดราคาของผู้ฟ้องคดีได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้วมีมติให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาพร้อมทั้งบริษัทอื่นรวม ๒๐ ราย เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันและเข้าร่วมเสนอราคา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ ฝจพ ๖๔๙/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๔ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบผลการพิจารณาและมีหนังสือแจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๔ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ สถานที่เสนอราคา เลขที่ ๑๕๑ อาคารทิม ชั้น G ถนนพหลโยธิน ใกล้ทางด่วนรามอินทรา - อจณรงค์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดว่า จะลงทะเบียน เริ่มตั้งแต่เวลา ๙ นาฬิกา ถึง ๙.๓๐ นาฬิกา รวม ๓๐ นาที จะทดสอบระบบ เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๐.๔๐ นาฬิกา ถึง ๑๐.๕๕ นาฬิกา รวม ๑๕ นาที การเสนอราคา เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๑ นาฬิกา ถึง ๑๑.๓๐ นาฬิกา รวม ๓๐ นาที และจะต้องแจ้งชื่อผู้แทนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามแบบ บก. ๐๐๖ ให้กรรมการตรวจสอบก่อนการลงทะเบียนด้วย โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องมาให้ทันการลงทะเบียน มิฉะนั้นจะถูกยึดหลักประกันซอง



/เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑...

เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับแจ้งเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้ว ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และ บริษัท ไอ ซี เอ็น ซิสเต็ม จำกัด ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ได้ทำหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อตกลงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องมาเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยต้องส่งผู้แทนเข้าเสนอราคาไม่เกิน ๓ คน และไม่สามารถเปลี่ยนหรือเพิ่มผู้แทนได้ แต่สามารถถอดถอนผู้แทนบางคนด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งได้ การยึดหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคา ผู้ฟ้องคดีจะยึดหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในกรณีผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด จากนั้นในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๙ ซึ่งเป็นกำหนดวันเสนอราคา ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้มาลงทะเบียนหรือส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาภายในเวลาที่กำหนด คือ ตั้งแต่เวลา ๙ นาฬิกา ถึง ๐๙.๓๐ นาฬิกา รวม ๓๐ นาที แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มาลงทะเบียนล่วงหน้ากำหนดเวลาดังกล่าวโดยลงทะเบียนในเวลา ๙.๔๐ นาฬิกา จึงถือเป็นผู้หมดสิทธิเสนอราคาและต้องถูกยึดหลักประกันซองจำนวน ๖๑๐,๐๐๐ บาท ตามเงื่อนไขของประกาศประกวดราคาและผู้ฟ้องคดีได้ประกาศให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้หมดสิทธิเสนอราคาตามแบบประกาศผู้หมดสิทธิเสนอราคา ที่ ผจพ. ๗๓๒/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือเลขที่ ๐๑๐/BID ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๙ ถึงผู้ฟ้องคดีเพื่อขอคืนหลักประกันซอง โดยอ้างว่านายทินกร รัตนกุลวัฒนา เป็นผู้ไปดำเนินการประกวดราคา โดยมาถึงสถานที่ประกวดราคาเวลา ๙.๔๐ นาฬิกา การมาลงทะเบียนไม่ทันกำหนดเวลาเกิดจากเหตุสุดวิสัยเนื่องจากรถยนต์เกิดอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ มท ๕๔๒๓.๑/๑๕๕๖๑ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ แจ้งให้ผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสามโคกทราบว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มาเสนอราคาตามเวลาที่กำหนด อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการประกวดราคาผู้ฟ้องคดี จึงริบหลักประกันซองตามหนังสือคำประกันเป็นเงินจำนวน ๖๑๐,๐๐๐ บาท จึงขอให้ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสามโคก ในฐานะผู้ค้ำประกันนำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว ซึ่งธนาคารได้รับหนังสือเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ จึงครบกำหนดเวลาที่จะต้องชำระหนี้ดังกล่าวแก่ผู้ฟ้องคดีภายในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ จากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือ ที่ ๓๑๗-๔๙๐๑๑๔ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่ากำลังตรวจสอบหลักฐานประกอบของ



/หนังสือคำประกัน...

หนังสือคำประกันดังกล่าวเพื่อนำมาเป็นหลักฐานชำระเงินแก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อตรวจสอบหลักฐานเรียบร้อยแล้วจะชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยเร็ว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ เลขที่ ๐๑๔/BID ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ถึงผู้ฟ้องคดีเพื่อขอให้ระงับการทวงถามเงินคำประกันของประกวดราคา เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ขอผ่อนผันการรับหลักประกันของต่อคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กwp.อ.) ผ่านทางสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ มท ๕๔๒๓.๑/๑๖๙๘๒ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่าไม่สามารถระงับการทวงถามเงินประกันได้ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ มท ๕๔๒๓.๓/๒๕๓๘ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ถึงอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะกรรมการและเลขานุการ กwp.อ. ขอทราบผลการพิจารณาผ่อนผันการรับหลักประกันของของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ปัจจุบันยังไม่ได้รับการแจ้งผลแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ด่วน ที่ มท ๕๔๒๓.๓/๑๕๓๙๐ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๐ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อให้ชำระเงินตามหนังสือคำประกันจำนวนเงิน ๖๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผิดนัดชำระหนี้ให้ผู้ฟ้องคดีภายใน ๓ วัน นับแต่วันได้รับหนังสือดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๐ แต่เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังคงเพิกเฉยไม่ยอมชำระหนี้แต่อย่างใด ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ มท ๕๔๒๓.๑/๑๕๕๖๑ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระเงินจำนวน ๖๑๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๗ วัน นับแต่วันได้รับหนังสือดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับหนังสือเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ครบกำหนด ๗ วัน ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ จนบัดนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองก็ยังไม่ได้ชำระเงินจำนวนดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้เงินจำนวนดังกล่าว ต้องรับผิดชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๖๑๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันผิดนัด (วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙) ถึงวันยื่นคำฟ้อง (วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๐) เป็นเวลา ๓๐๙ วัน เป็นเงินจำนวน ๓๘,๗๓๐.๘๒ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต้องชำระเงินให้ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยจำนวน ๖๔๘,๗๓๐.๘๒ บาท

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินจำนวน ๖๔๘,๗๓๐.๘๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๖๑๐,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี



/ศาลปกครองชั้นต้น...

ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด ซึ่งศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งที่ ๖๖๐/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ กลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้ศาลปกครองชั้นต้นดำเนินการต่อไปตามรูปคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้การและฟ้องแย้งว่า หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อขายและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มีลักษณะเป็นสัญญาสำเร็จรูปที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการกำหนดข้อสัญญาที่เป็นสาระสำคัญไว้ล่วงหน้า โดยผู้ฟ้องคดีนำมาใช้เป็นเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามการประกวดราคาสัญญา เลขที่ ป.๐๒ - ๐๕ (๕๐) โดยมีข้อตกลงให้ยึดหลักประกันของของผู้มีสิทธิเสนอราคา ในกรณีผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด เป็นข้อตกลงที่ผู้ฟ้องคดีได้เปรียบผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เป็นคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเกินสมควร จึงเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม จึงมีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น ตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ อีกทั้ง ข้อตกลงตามหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อขายและการจ้างดังกล่าว เป็นข้อตกลงที่มีลักษณะหรือมีผลให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติหรือรับภาระเกินกว่าที่วิญญูชนจะพึงคาดหมายได้ตามปกติ เป็นข้อตกลงที่อาจถือได้ว่าทำให้ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เนื่องจากเป็นข้อตกลงให้ต้องรับผิดชอบหรือรับภาระมากกว่าที่กฎหมายกำหนดตามมาตรา ๔ วรรคสาม (๒) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ กล่าวคือ การประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้มีกฎหมายกำหนดให้ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งได้วางข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอราคาไว้ในข้อ ๑๐ ว่า เมื่อพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นตามข้อ ๙ และได้รับแจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคาจากอธิบดีกรมบัญชีกลางแล้ว ให้หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุแจ้งวัน เวลาและสถานที่เสนอราคาให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบเพื่อดำเนินการเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ (๑) ให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาแต่ละรายส่งผู้แทนไม่เกินรายละสามคนเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาก่อนเวลาเริ่มการเสนอราคา โดยให้แจ้งชื่อตามแบบที่ กวพ.อ. กำหนดในวันเสนอราคาและให้เข้าประจำสถานที่ตามที่คณะกรรมการประกวดราคาจัดไว้ โดยแยกจากผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่น และมีเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่คณะกรรมการประกวดราคามอบหมายอีกหนึ่งคนเข้าประจำ



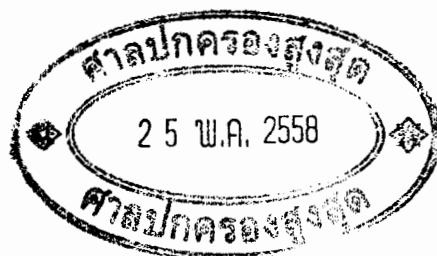
/ห้ามมีการติดต่อ...

ห้ามมีการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นไม่ว่าด้วยวิธีใด เมื่อถึงเวลาเริ่มการเสนอราคาแล้ว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเปลี่ยนหรือเพิ่มผู้แทนมิได้ แต่อาจขออนุญาตผู้แทนบางคนออกเพราะเหตุใด เหตุหนึ่งได้ หากผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดไม่ส่งผู้แทนมาตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด ให้ประธานคณะกรรมการประกวดราคาประกาศเป็นผู้หมดสิทธิเสนอราคา แล้วแจ้งผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาที่เหลืออยู่ทุกรายเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา แต่ถ้ามีผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียว เมื่อถึงเวลาเริ่มการเสนอราคาให้นำความในข้อ ๙ (๔) มาใช้โดยอนุโลม ระเบียบดังกล่าวได้กำหนดไว้เพียงพอแล้ว โดยมีได้กำหนดให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาลงทะเบียนให้ทันเวลาตามที่กำหนดแต่อย่างใด ซึ่งในการลงทะเบียนนั้นระเบียบก็ได้วางไว้ว่าให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาส่งผู้แทนมายังสถานที่เสนอราคาในวันที่ทำการเสนอราคาก่อนเวลาเริ่มเสนอราคาและให้ลงทะเบียนโดยแจ้งชื่อตามแบบที่ กวพ.อ. กำหนดในวันเสนอราคา หมายถึงลงทะเบียนเวลาใดก็ได้ในวันเสนอรากานั้น แต่ต้องลงทะเบียนก่อนเวลาเริ่มการเสนอราคา หากพิจารณาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ในวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอราคาที่วางข้อกำหนดไว้ในข้อ ๑๐ ได้แบ่งช่วงขั้นตอนออกได้เป็น ๓ ขั้นตอน ขั้นตอนที่ ๑ เมื่อหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุได้รับแจ้งสถานที่เสนอราคา วันที่เสนอราคา และเวลาเริ่มการเสนอราคา จากอธิบดีกรมบัญชีกลางแล้ว ให้แจ้งวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวที่อธิบดีกรมบัญชีกลางแจ้งมานั้น แจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นตามข้อ ๙ ให้ทราบทุกราย เพื่อให้ไปดำเนินการเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ได้กำหนดนัดหมาย ขั้นตอนที่ ๒ เมื่อผู้มีสิทธิเสนอการรับทราบการแจ้งตามขั้นตอนที่ ๑ แล้ว ระเบียบบังคับให้ส่งตัวแทนไม่เกินสามคนไปเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาก่อนเวลาเริ่มการเสนอราคาให้ลงทะเบียนโดยแจ้งชื่อตามแบบที่ กวพ.อ. กำหนดในวันเสนอราคา และให้เข้าประจำในสถานที่ตามที่คณะกรรมการจัดไว้ ระเบียบนี้ได้กำหนดไว้เป็นสาระสำคัญว่าให้ลงทะเบียนเวลาใด เพียงแต่ต้องลงทะเบียนในวันที่ทำการเสนอรากานั้น และต้องลงทะเบียนก่อนเวลาเริ่มการเสนอราคาแล้วจึงให้เข้าประจำในสถานที่คณะกรรมการจัดไว้ ระหว่างนี้ห้ามมีการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นไม่ว่าด้วยวิธีใด รออยู่นจนกว่าถึงเวลาเริ่มการเสนอราคา ขั้นตอนที่ ๓ เมื่อถึงเวลาเริ่มการเสนอราคาให้เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการและประธานคณะกรรมการประกวดราคามีภารกิจที่ต้องกระทำ คือ ต้องดูแลไม่ให้ผู้แทนของผู้มีสิทธิเสนอราคาที่อยู่ประจำในสถานที่ตามที่จัดไว้เปลี่ยนหรือเพิ่มบุคคลที่เป็นผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอรากานั้น แต่จะถอนบางคนออกได้หากมีเหตุอันควร ประธานคณะกรรมการประกวดราคาเมื่อรอจนถึงเวลาเริ่มการเสนอราคาแล้ว



/ให้มีการตรวจสอบ...

ให้มีการตรวจสอบเพื่อให้ทราบว่าผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดที่ส่งตัวแทนมายังไม่ถึงสถานที่เสนอราคาในเวลานั้น ก็ให้ทำการประกาศว่าผู้มีสิทธิเสนอราคานั้นเป็นผู้หมดสิทธิเสนอราคา เมื่อตรวจสอบและทำการประกาศเรียบร้อยแล้ว ก็ให้แจ้งผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาที่อยู่ ณ สถานที่ตามที่จัดไว้ทุกรายเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา และระเบียบได้ระบุไว้ในตอนท้ายของ ข้อ ๑๐ วรรคหนึ่ง (๑) ว่า แต่ถ้ามีผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียวเมื่อถึงเวลาเริ่มการเสนอราคา ให้นำความในข้อ ๙ (๔) มาใช้โดยอนุโลม หมายความว่า เมื่อได้รอจนถึงเวลาเริ่มการเสนอราคาแล้ว มีผู้มาถึงสถานที่เสนอราคาเพียงรายเดียว ก็ให้ยกเลิกการดำเนินการเสนอราคาในวันนั้นเสีย แล้วเริ่มดำเนินการใหม่ โดยขอให้อธิบดีกรมบัญชีกลางกำหนดวัน เวลาและสถานที่เสนอราคา ขึ้นใหม่ แล้วแจ้งไปยังผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกไว้แล้วแต่ไม่มา เพื่อให้มา เข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลาและสถานที่ที่อธิบดีกำหนดขึ้นใหม่นั้นก็ได้ หรือจะเริ่ม ตั้งแต่ประกาศประกวดราคาใหม่ก็ได้ เพราะกฎหมายให้นำความในข้อ ๙ (๔) มาใช้บังคับ โดยอนุโลม ตามระเบียบดังกล่าวจะเห็นว่าถือเอาเวลาเริ่มการเสนอราคาเป็นสาระสำคัญ ที่ประธานคณะกรรมการประกวดราคาต้องรอจนถึงเวลาเริ่มต้นการเสนอราคา จึงจะประกาศให้ ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ยกตัวแทนมาไม่ทันนั้นเป็นผู้หมดสิทธิ เพราะโดยสภาพไม่สามารถให้เข้า ประจำในสถานที่ตามที่จัดไว้เพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาได้ แต่ถ้าหากมาถึงก่อนเริ่ม การเสนอราคาก็อยู่ในวิสัยที่จะเข้าประจำในสถานที่ตามที่จัดไว้และเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา กับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่นได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาต้องอนุญาตให้ผู้นั้น เข้าสู่กระบวนการเสนอราคา โดยเจตนารมณ์ของระเบียบก็เพื่อต้องการให้ผู้มีสิทธิเสนอราคา เข้าสู่กระบวนการให้ตลอดและมีจำนวนมารายที่สุดเท่าที่จะทำได้ จะได้มีการเสนอราคาที่ยัง ผลประโยชน์สูงสุดแก่รัฐและหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุนั้น ระเบียบจึงได้วางไว้โดยชัดแจ้งที่ให้ ยึดถือกำหนดเวลาเริ่มการเสนอราคาเป็นสาระสำคัญ มิได้มีเจตนารมณ์ให้มีการกำหนดเวลา ลงทะเบียนไว้เป็นสาระสำคัญ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการให้อำนาจอธิบดีกรมบัญชีกลางตามข้อ ๑๐ วรรคหนึ่ง (๒) ก็กำหนดไว้เพียงให้อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นผู้กำหนดวัน เวลาและสถานที่เสนอราคา และในรายละเอียดก็ให้กำหนดเวลาที่ใช้ในการเสนอนาคานั้นต้องไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่ต้อง ไม่เกิน ๖๐ นาที และให้เริ่มในเวลาราชการ แต่จะสิ้นสุดลงนอกเวลาราชการก็ได้เท่านั้น ดังนั้น ข้อตกลงตามหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ยึด หลักประกันของของผู้มีสิทธิเสนอราคา หากผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อ เข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด นั้น จึงเป็นข้อตกลงที่อาจทำให้



/คู่สัญญา...

คู่สัญญาฝ่ายผู้ฟ้องคดีได้เปรียบคู่สัญญาฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ด้วยเป็นข้อตกลงที่ให้อำนาจหรือรับภาระมากกว่าที่กฎหมายกำหนด จึงเป็นสัญญาสำเร็จรูปที่มีข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม จึงให้มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้นตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง ประกอบ วรรคสาม (๒) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ และตามวรรคสอง ยังได้บัญญัติว่าในกรณีที่ข้อสัญญาให้ตีความสัญญาสำเร็จรูปไปในทางที่เป็นคุณแก่ฝ่ายซึ่งมิได้เป็นผู้กำหนด หากพิเคราะห์ถึงทางได้เสียทุกอย่างของคู่สัญญาตามสภาพที่เป็นจริงแล้ว ข้อเท็จจริงในคดีนี้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับความเสียหายใดๆ เลย เมื่อประธานคณะกรรมการประกวดราคาได้ประกาศให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้หมดสิทธิเสนอราคาในวันนั้น ผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่นอีก ๑๙ ราย ก็ได้เข้าสู่กระบวนการเสนอราคาและมีการลงมติรับการเสนอราคาไปเป็นที่เรียบร้อย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับเป็นฝ่ายได้รับความเสียหาย และการแจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคาให้ผู้ฟ้องคดีแจ้งต่อผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายตามแบบแจ้งฯ ได้มีการแจ้งว่า ทั้งนี้จะลงทะเบียนเริ่มเวลา ๙ นาฬิกา ถึง ๙.๓๐ นาฬิกา รวม ๓๐ นาที และแจ้งในหมายเหตุว่า จะต้องมาให้ทันการลงทะเบียนมิฉะนั้นจะถูกยึดหลักประกันซอง ซึ่งการแจ้งข้อความดังกล่าวมีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จำเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดแก่ประชาชนเกินสมควร จนส่งผลให้เป็นอุปสรรคของผู้มีสิทธิเสนอราคาที่จะเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา การที่อธิบดีกรมบัญชีกลางกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับแจ้งนัดหมายต้องมาให้ทันการลงทะเบียน มิฉะนั้นจะถูกยึดหลักประกันซอง จึงมีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนที่ไม่จำเป็นและเป็นการสร้างภาระให้แก่ประชาชนเกินสมควร ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวมีผลบังคับเป็นการทั่วไปกับผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกราย จึงมีลักษณะเป็นกฎ ในความหมายตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงเป็นการออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากกระทำไปโดยไม่มีอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่ หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการกระทำนั้น ผลจากการที่ประธานคณะกรรมการประกวดราคาใช้อำนาจตามกฎหมายโดยไม่ชอบประกาศให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้หมดสิทธิเสนอราคา ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหาย ขาดโอกาสที่ได้รับงานจากผู้ฟ้องคดี ซึ่งหากได้รับงานจะทำให้ได้รับรายได้จากการดำเนินงานประมาณร้อยละ ๔ ของราคางานสิบสองล้านกว่าบาท ซึ่งคิดเป็นค่าเสียหายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังได้รับความเสียหายที่ต้องจ่ายเงินชำระค่าซื้อเอกสารประกวดราคาและซื้อแบบเป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท และยังต้องจ่ายเงินชำระเป็นค่าธรรมเนียมในการออก



/หนังสือคำประกัน...

หนังสือคำประกันของธนาคารให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นจำนวนเงินปีละ ๗,๑๒๖.๖๗ บาท ไปจนกว่าผู้ฟ้องคดีจะคืนหนังสือคำประกันที่ใช้เป็นหลักประกันของนั้นให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งตามปกติของการวางหลักประกันของก็เพื่อเป็นหลักประกันว่าเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคารายใด ได้เข้าสู่กระบวนการเสนอราคาแล้วจะไม่ถอนการเสนอราคา และเมื่อคณะกรรมการประกวดราคามีมติรับการเสนอราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นแล้ว จะต้องเข้าทำสัญญาตามกำหนด มิฉะนั้นจะถูกยึดหลักประกันของ จึงจะเป็นกรณีที่ถูกต้องตามปกติประเพณี อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการบัญญัติกลางอาจจะมิอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้หรือไม่ก็ตาม แต่หลักเกณฑ์ ดังกล่าวนั้นมีลักษณะไม่เป็นธรรม ทำให้ประชาชนต้องรับผิดชอบหรือรับภาระมากกว่าที่กฎหมาย กำหนด หรือเป็นการสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควร

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้

๑. ให้ผู้ฟ้องคดีส่งมอบหนังสือคำประกันของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสามโคก เลขที่ ค.๓๑๗๗๐๐๔๕๒๗๓๐๐๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

๒. ให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายในการที่ผู้ฟ้องคดีได้ยึดหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าว โดยทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นและค่าเสียหายที่ได้ชำระเป็นค่าซื้อเอกสารประกวดราคาจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท และให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในอัตราอย่างสูงด้วย

๓. ให้กรมบัญชีกลางยกเลิกกฎเกณฑ์ตามแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในข้อ ๑๒.๔ ที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับแจ้งนัดหมายต้องมาให้ทันการลงทะเบียน มิฉะนั้น จะถูกยึดหลักประกันของที่กรมบัญชีกลางกำหนดขึ้นมาโดยมิชอบ และได้แจ้งให้หน่วยงานของรัฐทั่วราชอาณาจักรให้ถือปฏิบัติไปในแนวเดียวกัน ตามหนังสือของกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๘.๓/ว๕๙ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒ ไม่รับคำฟ้องแย้งในส่วน ที่ฟ้องขอให้กรมบัญชีกลางยกเลิกข้อ ๑๒.๔ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๙ แต่ให้รับคำฟ้องแย้งในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีคืนหนังสือ คำประกันของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พร้อมจ่ายค่าเสียหายและค่าซื้อของประกวดราคาจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จ่ายค่าธรรมเนียมศาลถูกต้องครบถ้วนแล้ว กำหนด ๓๐ วัน

/ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒...



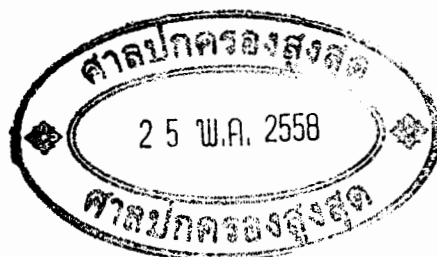
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้การว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ทำสัญญาจำประกันในวงเงินจำนวน ๖๑๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือจำประกันเลขที่ ค.๓๑๗๗/๐๐๔๕๒๗๓๐๐๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๙ แต่เหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ชำระหนี้ตามสัญญาจำประกันดังกล่าวเนื่องจากก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะฟ้องคดีนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เคยมีหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมไปยังหน่วยงาน กวพ.อ. ของกรมบัญชีกลาง โดยผ่านทางสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยฯ และอยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการของกรมบัญชีกลาง โดยกรมบัญชีกลางก็ยังมีได้มีคำตอบกลับมาแต่อย่างใด และผู้ฟ้องคดีก็ยังเคยมีหนังสือสอบถามไปยังกรมบัญชีกลางเพื่อขอทราบผลการพิจารณา แต่กรมบัญชีกลางก็ยังมีได้ตอบกลับมายังผู้ฟ้องคดีเช่นกัน แต่ผู้ฟ้องคดีก็ได้ยื่นฟ้องคดีนี้เสียก่อน อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ สอบถามเรื่องดังกล่าวไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ เลขที่ ๐๑๓/BID ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ตอบกลับมายังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่าขอให้ระงับการชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วยเหตุดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่อาจชำระเงินให้ผู้ฟ้องคดีได้ สัญญาจำประกันดังกล่าวมิได้มีข้อตกลงเรื่องดอกเบี้ย เพราะฉะนั้นผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจเรียกดอกเบี้ยจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ จึงขอให้ศาลพิพากษายกฟ้องของผู้ฟ้องคดีและให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าธรรมเนียมศาลและค่าทนายความแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การและให้การแก้ฟ้องแย้งว่า ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่าหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มีลักษณะเป็นสัญญาสำเร็จรูปซึ่งผู้ฟ้องคดีได้กำหนดข้อสัญญาที่เป็นสาระสำคัญไว้ล่วงหน้า โดยมีข้อตกลงให้ยึดหลักประกันของในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด อันเป็นข้อตกลงที่ผู้ฟ้องคดีได้เปรียบผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเกินสมควร จึงเป็นข้อสัญญาไม่เป็นธรรมและมีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ นั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า เนื่องจากตามพระราชบัญญัติดังกล่าวมีหลักการที่จะใช้บังคับกับสัญญาทางแพ่งระหว่างเอกชนด้วยกันเท่านั้น ไม่ใช่หลักกฎหมายที่จะนำไปใช้กับสัญญาทางปกครองได้ดังจะเห็นได้จากหมายเหตุในการออกกฎหมายดังกล่าวว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดกรอบของการใช้หลักความยุติธรรมของการแสดงเจตนาและเสรีภาพของบุคคลเพื่อแก้ไขความไม่เป็นธรรมและความไม่สงบสุขในสังคม จากการที่ผู้มีอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจเหนือกว่าถือโอกาสอาศัยหลักดังกล่าวเอาเปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจด้อยกว่าอย่างมาก



จึงเห็นได้ชัดเจน...

จึงเห็นได้ชัดเจนว่าพระราชบัญญัติดังกล่าวมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้บังคับกับสัญญาทางปกครอง เนื่องจากสัญญาทางปกครองมีความผูกพันที่เกิดขึ้นในสัญญาแตกต่างไปจากสัญญาระหว่างเอกชนกับเอกชน เพราะผู้ฟ้องคดีเป็นหน่วยงานทางปกครองจัดให้มีการทำสัญญาที่มีลักษณะเป็นสัญญาที่จัดให้มีสาธารณูปโภค และเป็นสัญญาที่คู่สัญญาฝ่ายผู้ฟ้องคดีมีเอกสิทธิ์ในการเลือกคู่สัญญา ควบคุมการปฏิบัติตามสัญญาและเลิกสัญญาได้ฝ่ายเดียว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอำนาจของคู่สัญญาฝ่ายรัฐที่มีอยู่เหนือคู่สัญญาฝ่ายเอกชน เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานโครงการลดน้ำสูญเสีย สัญญาเลขที่ ป.๐๒ - ๐๕ (๕๐) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งคู่สัญญาที่จะเข้าร่วมดำเนินการจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค ซึ่งเป็นความมุ่งหมายให้การดำเนินกิจการทางปกครองหรือบริการสาธารณะบรรลุผล ผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ให้บริการในการประกวดราคา ได้ทำหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อันมีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครอง ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ปฏิบัติตามหนังสือแสดงเงื่อนไขดังกล่าว โดยไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด ผู้ฟ้องคดีสามารถยึดหลักประกันของได้ตามหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้าง อันเป็นการป้องกันมิให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดสัญญา เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตกลงทำหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้าง จึงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในหนังสือดังกล่าว ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้แจ้งกำหนดวัน เวลาและสถานที่ที่เสนอราคาเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบแล้วว่า ต้องมาลงทะเบียนในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๙ ระหว่างเวลา ๙ นาฬิกา ถึง ๙.๓๐ นาฬิกา จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าทำข้อตกลงด้วยความสมัครใจโดยแท้ อีกทั้งการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าทำข้อตกลงกับผู้ฟ้องคดีนั้น ย่อมเป็นผู้ที่ผ่านการพิจารณาแล้วว่ามีสถานะทางธุรกิจที่มั่นคงเป็นที่น่าเชื่อถือ ด้วยเหตุดังกล่าวจึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้มีอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจต่อยกว่าผู้ฟ้องคดีอย่างมากตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มาลงทะเบียนล่วงหน้าเลยกำหนดเวลาดังกล่าวโดยลงทะเบียนในเวลา ๙.๔๐ นาฬิกา ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิรับหลักประกันของได้ตามสัญญา



/สำหรับกรณี...

สำหรับกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่าระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ถือเอาเวลาเริ่มการเสนอราคาเป็นสาระสำคัญ มิใช่ให้มีการกำหนดเวลาลงทะเบียนไว้เป็นสาระสำคัญ โดยระเบียบฯ ดังกล่าวกำหนดไว้เพียงว่าให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาแต่ละรายส่งผู้แทนไม่เกินรายละสามคนเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาก่อนเวลาเริ่มการเสนอราคา โดยให้แจ้งชื่อตามแบบที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กพ.อ) กำหนดในวันเสนอราคา และให้เข้าประจำในสถานที่ตามที่คณะกรรมการประกวดราคาจัดไว้ โดยแยกจากผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่น และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างฯ ซึ่งกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิรับหลักประกันเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนภายในเวลาที่กำหนดเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนดนั้น จึงเป็นข้อตกลงที่อาจทำให้คู่สัญญาฝ่ายผู้ฟ้องคดีได้เปรียบคู่สัญญาฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ด้วยเป็นข้อตกลงที่ต้องรับผิดชอบหรือรับภาระมากกว่าที่กฎหมายกำหนด จึงเป็นสัญญาสำเร็จรูปที่มีข้อสัญญาไม่เป็นธรรม จึงให้มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีนั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า แม้สัญญาดังกล่าวจะเป็นสัญญาสำเร็จรูป แต่เป็นสัญญาที่ถูกกำหนดโดยรัฐเพื่อใช้เป็นแบบมาตรฐานของฝ่ายปกครอง และตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ได้กำหนดให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องส่งผู้แทนมาเข้าร่วมเสนอราคาก่อนเริ่มการเสนอราคา โดยให้ประจำในสถานที่ที่กำหนดโดยแยกจากผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่น ทั้งนี้ เพื่อมิให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถติดต่อกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่นได้ อันอาจก่อให้เกิดการสมยอมในการเสนอราคา ซึ่งอาจมีผลให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายได้ การที่หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างฯ ได้กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องลงทะเบียน และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับทราบถือเป็นการยอมรับบังคับตามหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างฯ ซึ่งระบุไว้อย่างชัดเจน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมต้องผูกพันที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ และหนังสือดังกล่าว ซึ่งกำหนดเวลาลงทะเบียนเพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าสู่กระบวนการเสนอราคาโดยประจำอยู่ในสถานที่ที่คณะกรรมการประกวดราคากำหนด ก่อนเริ่มเสนอราคาเพื่อเตรียมพร้อมในการเสนอราคา และป้องกันมิให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ติดต่อกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่น อันอาจก่อให้เกิดการสมยอมในการประกวดราคาได้ ข้อตกลงในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างฯ จึงเป็นการทำตามแบบที่ราชการกำหนด ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ แต่อย่างใด



/สำหรับกรณี...

สำหรับกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับความเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มาดำเนินการลงทะเบียนเข้าสู่อการเสนอราคาภายในเวลาที่กำหนด เนื่องจากยังมีผู้มีสิทธิเสนอการรายอื่นอีก ๑๙ ราย นั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีอาจได้รับความเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มาเสนอราคาได้ โดยหากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าสู่กระบวนการเสนอราคาและราคางานก่อสร้างที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีความประสงค์ที่จะเสนอมีจำนวนต่ำกว่าผู้มีสิทธิเสนอการรายอื่น ก็จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดีและทางราชการ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เข้าสู่กระบวนการเสนอราคาภายในเวลาที่กำหนด จนผู้ฟ้องคดีประกาศให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้หมดสิทธิในการเสนอราคาแล้ว จึงอาจทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องยอมรับค่าเสนอราคาของผูที่มีสิทธิเสนอการรายอื่นที่มีราคาสูงกว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ ผู้ฟ้องคดีจึงได้รับความเสียหายและมีสิทธิรับหลักประกันของเพื่อชดเชยความเสียหายดังกล่าวได้ อีกทั้งเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มาไม่ทันเวลาที่กำหนดเป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าร่วมการเสนอราคาตามเงื่อนไขประกาศประกวดราคดังกล่าวได้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิรับหลักประกันของตามสัญญา กรณีจึงเป็นการชอบด้วยกฎหมายแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิฟ้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินจำนวน ๖๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยได้ และฟ้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระเงินตามหนังสือคำประกันของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสามโคก เลขที่ ค.๓๑๗๗๐๐๔๕๒๗๓๐๐๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นเงินจำนวน ๖๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยได้เช่นกัน ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องคืนหนังสือคำประกันของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และไม่ต้องชดใช้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือคำประกันของธนาคารแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เนื่องจากเป็นภาระหนี้ตามสัญญาระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ด้วยกันเอง อีกทั้ง เป็นความผิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ระวังการจ่ายเงินตามหนังสือคำประกันแก่ผู้ฟ้องคดีและค่าซื้อของประกวดราคาจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ก็เป็นค่าใช้จ่ายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประกวดราคาเช่นเดียวกับผู้เข้าประกวดราคาทุกราย ไม่ว่าจะได้รับเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือไม่ ประกอบกับเอกสารการประกวดราคาก็ไม่มีข้อความใดที่กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องคืนเงินค่าซื้อของประกวดราคาแก่ผู้เข้าประกวดราคาที่ไม่ชนะการประกวดราคา ดังนั้นผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องชดใช้เงินค่าซื้อของประกวดราคาแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ส่วนค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้นั้น ไม่มีบทบัญญัติใดในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๓



/บัญญัติให้...

บัญญัติให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าธรรมเนียมศาลและค่าทนายความแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ด้วยเหตุดังกล่าวผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและค่าทนายความให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ส่วนกรณีที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นจากการที่ผู้ฟ้องคดียึดหนังสือคำประกันของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไว้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้บรรยายให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นมีจำนวนเท่าใด และคิดจากอัตราและระยะเวลาอย่างไร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นนี้ได้ ส่วนกรณีที่ให้กรมบัญชีกลางยกเลิกกฎเกณฑ์ตามแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ตามหนังสือของกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๘.๓/ว ๕๙ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ กำหนดขึ้นมาไม่ชอบนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ไม่มีอำนาจฟ้องแย้งผู้ฟ้องคดี เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมิใช่หน่วยงานทางปกครองที่ออกกฎเกณฑ์ดังกล่าว

สำหรับกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อ้างว่าเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ชำระหนี้ตามหนังสือคำประกัน เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมเรื่องการริบหลักประกันของของผู้ฟ้องคดีผ่านทางสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยฯ และอยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมบัญชีกลางนั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๑๐ (๕) และข้อตกลงในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๒.๔ ว่าด้วยการอุทธรณ์การเสนอราคา ได้กำหนดว่า กรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคาเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของหัวหน้าหน่วยงาน ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กพ.อ.) ภายใน ๓ วัน นับแต่วันได้รับแจ้ง และ กพ.อ. จะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน ซึ่งในระหว่างนี้จะดำเนินการขั้นตอนต่อไปมิได้ ผู้ฟ้องคดีได้ประกาศว่าตามสัญญาเลขที่ ป. ๐๒ - ๐๕ (๕๐) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้หมดสิทธิเสนอราคาเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๙ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือถึงสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยฯ ให้ช่วยขอความเป็นธรรมต่อกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการริบหลักประกันของของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ และสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยฯ ได้ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมบัญชีกลาง ซึ่งเป็นคณะกรรมการและเลขานุการ กพ.อ. ขอความเป็นธรรมให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ จึงเป็นการอุทธรณ์ต่อ กพ.อ. เกิน ๓ วัน นับแต่ได้รับแจ้งการเป็นผู้หมดสิทธิเสนอราคา กพ.อ. จึงไม่จำเป็นต้องพิจารณาอุทธรณ์



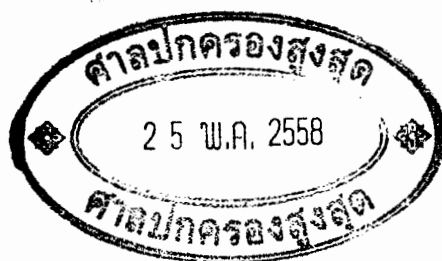
/ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑...

ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ไม่สามารถอ้างเหตุดังกล่าวเพื่อปฏิเสธการชำระหนี้ตามหนังสือค้ำประกันได้

สำหรับกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ระวังการชำระเงินตามหนังสือค้ำประกัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ชำระหนี้ตามหนังสือค้ำประกันแก่ผู้ฟ้องคดีนั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นข้ออ้างที่รับฟังไม่ได้ เพราะเมื่อหนังสือค้ำประกันมีข้อความระบุว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้เช่นเดียวกับลูกหนี้ชั้นต้นในการชำระเงินแก่ผู้ฟ้องคดีจำนวนไม่เกิน ๖๑๐,๐๐๐ บาท ในกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขประกาศราคาเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิริบหลักประกันของ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะไม่อ้างสิทธิใดๆ เพื่อโต้แย้งผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นลูกหนี้ร่วมกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งต้องร่วมกันรับผิดชอบชำระหนี้แก่ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ตกลงในหนังสือค้ำประกันว่าจะไม่อ้างสิทธิใดๆ โต้แย้งผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่อาจอ้างเหตุดังกล่าวเพื่อปฏิเสธไม่ชำระหนี้ตามหนังสือค้ำประกันแก่ผู้ฟ้องคดีได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องรับผิดชอบชำระเงินจำนวน ๖๑๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

สำหรับกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อ้างว่าสัญญาค้ำประกันมิได้มีข้อตกลงเรื่องดอกเบี้ย ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจเรียกดอกเบี้ยจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้นั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเนื่องจากหนี้ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องชำระแก่ผู้ฟ้องคดีตามหนังสือค้ำประกันเป็นหนี้เงิน ซึ่งเมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนังสือทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระหนี้ภายใน ๗ วัน นับแต่ได้รับหนังสือทวงถามแล้ว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับหนังสือทวงถามเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ชำระหนี้แก่ผู้ฟ้องคดีภายในกำหนด คือ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผิดนัดชำระหนี้แก่ผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระหนี้แก่ผู้ฟ้องคดีครบถ้วน ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิคิดดอกเบี้ยในระหว่างที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผิดนัดได้ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๒๔

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้การเพิ่มเติมและคัดค้านคำให้การแก้ฟ้องแย้งว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยอมรับว่าหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างฯ เป็นสัญญาสำเร็จรูป ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ แต่ได้กล่าวอ้างว่าพระราชบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับระหว่างเอกชนด้วยกันเท่านั้น ผู้ฟ้องคดีเป็นหน่วยงานทางปกครองมีเอกสิทธิ์ในการเป็นผู้กำหนดสัญญาสำเร็จรูปให้ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นเอกชนเพียงใดก็ได้ แม้จะเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม สัญญานั้นก็ยังถือว่าเป็นสัญญาทางปกครองไม่อยู่ในบังคับ



/แห่งพระราชบัญญัติ...

แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีเป็นการกล่าวอ้างลอยๆ ไม่มีบทบัญญัติรับรองเอกสิทธิ์เช่นว่านี้ และตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ ก็มีได้มีบทบัญญัติยกเว้นผู้ฟ้องคดีหรือหน่วยงานทางปกครองหน่วยงานใด ให้ไม่ต้องอยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว แต่ตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว บัญญัติว่า ข้อสัญญาใดที่มีให้นำบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ไปใช้บังคับไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ข้อสัญญานั้นเป็นโมฆะ ผู้ฟ้องคดีมีฐานะเป็นนิติบุคคล ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีย่อมมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา ตามความในมาตรา ๖๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเกี่ยวกับสิทธิของบุคคลนั้น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในหมวด ๓ มาตรา ๓๐ ได้บัญญัติว่า บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในสถานะของบุคคลจะกระทำมิได้ การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างตนว่าเป็นหน่วยงานทางปกครองจะเป็นผู้กำหนดสัญญาสำเร็จรูปอย่างไรก็ได้เพื่อใช้ในการทำสัญญาทางปกครอง โดยไม่ต้องอยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ นั้น เป็นข้อกล่าวอ้างที่ไม่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับรับรอง อีกทั้งยังเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วย ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติให้มีการจัดตั้งศาลปกครองเพื่อให้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้อำนาจของราชการ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้อำนาจของราชการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วกล่าวอ้างว่าเป็นผู้มีเอกสิทธิ์สามารถกระทำได้ในนามของรัฐ ซึ่งมีผลเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ไม่มีอำนาจจะต่อรองได้เลย นอกจากนี้ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้มีข้อกำหนดวางไว้อย่างถูกต้องและเป็นธรรมอยู่แล้ว แต่ความไม่เป็นธรรมได้เกิดมาจากการที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.) ได้มีมติให้กรมบัญชีกลางชักชวนความเข้าใจต่อหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุด้วยวิธีการตามระเบียบฯ ดังกล่าว โดยอธิบายชี้แจงและตีความข้อกำหนดของระเบียบฯ ดังกล่าว ให้เข้าใจไปในทางเดียวกัน โดยการเรียบเรียงจัดทำแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ขึ้นมา แต่ตามมติของ กวพ.อ. ไม่ได้ให้อำนาจกรมบัญชีกลางทำการกำหนดข้อบังคับใดๆ เพิ่มเติมขึ้นมานอกเหนือไปจากที่ได้



/มีข้อกำหนด...

มีข้อกำหนดที่ปรากฏไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในระเบียบฯ ดังกล่าว เนื่องจากมติของ กวพ.อ. ให้กรมบัญชีกลางอธิบายเนื้อหาของระเบียบฯ เพื่อให้หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุเข้าใจและปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ปรากฏในระเบียบฯ นั้น ไปในทางเดียวกัน ซึ่งแม้จะมีลักษณะเป็นกฎก็ใช้บังคับโดยเฉพาะกับหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ เพื่อการชี้แนะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบฯ เท่านั้น เนื่องจากหนังสือ ที่ กค. ๐๔๐๘.๓/ว ๕๙ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ได้นำส่งไปยังหน่วยงานทางปกครองเป็นการภายในมิได้แจ้งแนวทางปฏิบัติดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และประชาชนทั่วไปได้รับทราบแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับทราบก็ต่อเมื่อปรากฏในคดีนี้ เมื่อได้พิจารณาประกอบกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงได้ทราบว่าแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบฯ ดังกล่าวที่กรมบัญชีกลางได้จัดทำขึ้นนั้น ในข้อ ๑๒.๔ ได้มีการเพิ่มเติมว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับแจ้งนัดหมายต้องมาให้ทันการลงทะเบียน มิฉะนั้น จะถูกยึดหลักประกันซอง ซึ่งเป็นการออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากกระทำโดยไม่มีอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นฟ้องขอเพิกถอนกฎดังกล่าวต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดำที่ ๗๔๖/๒๕๕๒ และผลจากการที่กรมบัญชีกลางได้ออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงได้นำมาเป็นข้อตั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบหรือรับภาระมากกว่าที่กฎหมายกำหนดในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อันเป็นสัญญาสำเร็จรูปที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้กำหนดขึ้นให้ได้เปรียบผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมที่มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐

สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เข้าสู่กระบวนการเสนอราคาภายในกำหนดจนผู้ฟ้องคดีประกาศให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้หมดสิทธิในการเสนอราคานั้น เป็นการกล่าวอ้างที่ไม่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ส่งตัวแทนไปเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตรงตามวัน เวลาและสถานที่ที่เสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่อธิบดีกรมบัญชีกลางได้กำหนดไว้ ซึ่งถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติถูกต้องตามข้อกำหนดว่าด้วยการเสนอราคาในข้อ ๑๐ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ แต่ผู้ฟ้องคดีโดยประธานคณะกรรมการประกวดราคาได้ประกาศให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้หมดสิทธิเสนอราคา



/เพราะเหตุที่...

เพราะเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไปถึงสถานที่เสนอราคาในเวลา ๙.๔๐ นาฬิกา ซึ่งเป็นการไปถึงก่อนเวลาเริ่มการเสนอราคาถึง ๑ ชั่วโมง กับอีก ๒๐ นาที อันอยู่ในวิสัยที่จะเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แสดงเจตนาขอเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาแต่ประธานคณะกรรมการประกวดราคาไม่ยินยอมให้เข้าสู่กระบวนการเสนอราคา โดยอ้างเหตุเพราะผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มาทำการลงทะเบียนไม่ทันกำหนดเวลา ๙ นาฬิกา ถึง ๙.๓๐ นาฬิกา ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาได้ ซึ่งตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้กำหนดการเสนอราคาไว้ในข้อ ๑๐ วรรคหนึ่งว่า เมื่อได้พิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นตามข้อ ๙ จนได้ผู้มีสิทธิเสนอราคาและได้รับแจ้ง วัน เวลา สถานที่เสนอราคาจากอธิบดีกรมบัญชีกลางแล้ว ซึ่งตามระเบียบฯ ดังกล่าวได้ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางกำหนดเฉพาะสถานที่เสนอราคา วันที่เสนอราคาและเวลาการเสนอราคาเท่านั้น โดยกำหนดให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อ ๘ (๒) และข้อ ๑๐ (๒) ระเบียบฯ ดังกล่าวไม่ได้ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางกำหนดเวลาการลงทะเบียนแต่อย่างใด ซึ่งกำหนดเวลาการลงทะเบียนทางหน่วยงานเป็นผู้ทำการกำหนดกันขึ้นมาเอง เมื่อหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุได้แจ้งวัน เวลาและสถานที่เสนอราคานั้นให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ เพื่อดำเนินการเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาส่งตัวแทนไม่เกินรายละสามคนเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาก่อนเวลาเริ่มเสนอราคา ซึ่งตามระเบียบฯ ดังกล่าวไม่ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาจะมาทันหรือไม่ทันเวลาการลงทะเบียน แต่ถ้าหากมาถึงก่อนเวลาเริ่มเสนอราคาก็ให้เข้าสู่กระบวนการเสนอราคา คือ ให้เข้าประจำในสถานที่ตามที่กรรมการประกวดราคาจัดไว้ ห้ามมีการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น แต่ระหว่างระยะเวลาที่เข้าประจำอยู่ในสถานที่จัดไว้ นั้นก่อนจะถึงเวลาเสนอราคา ระเบียบฯ ยังให้สิทธิแก่ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่จะเปลี่ยนหรือเพิ่มผู้แทนที่จะเข้าเสนอราคาได้ แต่รวมแล้วต้องไม่เกินสามคน ครั้นเมื่อถึงเวลาเริ่มเสนอราคาแล้วจะเปลี่ยนหรือเพิ่มผู้แทนที่จะเข้าเสนอราคาอีกไม่ได้ แต่ระเบียบฯ ก็ยังให้อีกาสถอนผู้แทนออกได้บางคน และเมื่อถึงเวลาเริ่มการเสนอราคาผู้มีสิทธิเสนอการรายใดไม่ได้ส่งตัวแทนมาเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา หรือส่งมาแล้วแต่มาไม่ทันเวลาเริ่มการเสนอราคา ซึ่งตามระเบียบฯ กำหนดว่า หากผู้มีสิทธิเสนอการรายใดไม่ส่งตัวแทนมาตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด ให้ประธานคณะกรรมการประกวดราคาประกาศเป็นผู้หมดสิทธิเสนอการสาระสำคัญของกำหนดเวลาจึงอยู่ที่เวลาเริ่มการเสนอราคา ข้อความที่ว่าหากผู้มีสิทธิเสนอการรายใดไม่ส่งตัวแทนมาตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนดให้ประธานคณะกรรมการ



/ประกวดราคา...

ประกวดราคาประกาศเป็นผู้หมดสิทธิเสนอราคา เป็นข้อบังคับที่กำหนดไว้ในระเบียบฯ ข้อ ๑๐ วรรคหนึ่ง (๑) การตีความจะต้องนำข้อความทั้งหมดในระเบียบฯ ข้อ ๑๐ วรรคหนึ่ง (๑) มาประกอบการตีความว่าวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด คือ สถานที่ และวัน เวลาใด และผู้ใดกำหนด ซึ่งหากนำข้อความทั้งหมดในระเบียบฯ ข้อ ๑๐ วรรคหนึ่ง (๑) มาประกอบการตีความแล้วจะได้ ความว่า ผู้กำหนดต้องเป็นอธิบดีกรมบัญชีกลางเท่านั้น มิใช่หน่วยงานเป็นผู้กำหนด สถานที่ คือ สถานที่เสนอราคา วัน คือ วันที่เสนอราคา และเวลา คือ เวลาเสนอราคา มีวิธีการกำหนดตาม ข้อ ๑๐ (๒) ซึ่งระเบียบฯ ได้วางไว้เพียงว่าให้เริ่มกระบวนการเสนอราคาในเวลาราชการ แต่จะสิ้นสุดลง ในเวลานอกราชการก็ได้ จะเห็นได้ว่าเวลาที่กำหนดนั้น คือ เวลาเริ่มเสนอราคาซึ่งก็สอดคล้อง กับข้อความตามข้อ ๑๐ (๑) ที่ให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาส่งตัวแทนเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ก่อนเวลาเริ่มเสนอราคา ส่วนเวลาลงทะเบียนนั้นมิได้มีกำหนดไว้ในระเบียบฯ แต่อย่างใด ดังนั้น การที่ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะประกาศให้ผู้มีสิทธิเสนอการรายใดให้เป็น ผู้หมดสิทธิเสนอรากานั้น ต้องเข้ากรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอการรายนั้นไม่ได้ส่งตัวแทนมาเพื่อทำการ เข้าสู่กระบวนการเสนอราคาในวันที่มีการเสนอรากานั้นเลย หรือได้ส่งตัวแทนมาโดยมีเจตนา จะทำการเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา แต่ปรากฏว่ามาถึง ณ สถานที่เสนอราคาในเวลาภายหลัง ที่ได้เริ่มการเสนอราคาไปแล้ว จึงจะตกเป็นผู้หมดสิทธิเสนอราคา การที่ประธานคณะกรรมการ ประกวดราคาได้ประกาศให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้หมดสิทธิเสนอราคา จึงเป็นการกระทำโดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมายทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหาย โดยการเสียค่าซื้อซองประกวดราคา จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่ได้เข้าสู่กระบวนการเสนอราคา และในส่วนค่าทนายความและ ค่าธรรมเนียมศาลที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เสียไปนั้น ก็เป็นความเสียหายในความรับผิดชอบเนื่องมาจาก การกระทำของผู้ฟ้องคดีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิฟ้องต่อศาลขอให้กำหนดค่าบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) ประกอบมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ ส่วนค่าธรรมเนียมหนังสือคำประกันที่ใช้เป็นหลักประกันของนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เรียกเก็บเป็นรายปีในอัตราปีละ ๗,๑๒๖.๖๗ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบ นับตั้งแต่ผู้ฟ้องคดีได้ยึดหนังสือคำประกันดังกล่าวไว้ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ไปจนกว่า ผู้ฟ้องคดีจะส่งมอบหนังสือคำประกันนั้นคืนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๐ (๕) และข้อตกลงในหนังสือแสดงเงื่อนไข การซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๒.๔ ว่าด้วยการอุทธรณ์การเสนอราคา นั้น



/ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑...

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า เกี่ยวกับการอุทธรณ์การเสนอราคาดังกล่าวเป็นกรณีที่ได้มีการเสนอราคาไปแล้ว ซึ่งคณะกรรมการประกวดราคาได้ประชุมมีมติรับการเสนอราคาของผู้มีสิทธิเสนอการรายหนึ่งไปแล้ว และหัวหน้าหน่วยงานได้พิจารณาเห็นชอบกับมติคณะกรรมการประกวดราคา จึงได้มีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบตามระเบียบฯ ข้อ ๑๐ (๔) แต่ในส่วนของระเบียบฯ ข้อ ๑๐ (๕) ที่ผู้ฟ้องคดีอ้าง เป็นกรณีให้สิทธิผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้เข้าสู่กระบวนการเสนอราคามาแล้วไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณา หรือมีเหตุอื่นใดอันควรร้องเรียนขอความเป็นธรรม เนื่องจากเห็นว่าการพิจารณาตามข้อ ๑๐ (๔) ไม่ชอบ ก็ให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้ผ่านการเข้าเสนอราคาไปแล้วนั้นอุทธรณ์ต่อ กวพ.อ. ภายใน ๓ วัน ซึ่งเป็นคนละเรื่องกับการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ร้องขอความเป็นธรรมจากกรมบัญชีกลางกรณีมาลงทะเบียนไม่ทัน

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้การเพิ่มเติมว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๔๔ บัญญัติว่า นอกจากข้อต่อสู้ซึ่งผู้ค้าประกันมีต่อเจ้าหนั้นนั้น ท่านว่าผู้ค้าประกันยังอาจยกข้อต่อสู้ทั้งหลายซึ่งลูกหนั้นมีต่อเจ้าหนั้นขึ้นต่อสู้ได้ด้วย และมาตรา ๖๔๕ บัญญัติว่า ผู้ค้าประกันซึ่งละเลยไม่ยกข้อต่อสู้ของลูกหนั้นขึ้นต่อสู้เจ้าหนั้นนั้น ท่านว่ายอมสละสิทธิที่จะไล่เบี้ยเอาแก่ลูกหนั้นเพียงเท่าที่ไม่ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้ว่ามีข้อต่อสู้เช่นนั้น และที่ไม่รู้เช่นนั้นมิได้เป็นเพราะความผิดของตนด้วย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จำเป็นต้องปฏิเสธการชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกัน ทั้งนี้ เนื่องจากหน้าที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ค้ำประกันยังมีข้อต่อสู้อยู่ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ต่อสู้คดีมาโดยตลอดว่าตามที่ถูกฟ้องคดีอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างมาโดยตลอดว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้กระทำความผิดเงื่อนไข เป็นเพราะเหตุสุดวิสัยทำให้ไม่สามารถไปลงทะเบียนได้ทันเวลาและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ร้องขอความเป็นธรรมไปยังหน่วยงาน กวพ.อ. ของกรมบัญชีกลาง โดยผ่านทางสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อให้คืนหลักประกันของ ดังนั้น เมื่อยังมีข้อโต้แย้งกันอยู่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องต่อสู้คดีนี้ และยังไม่อาจชำระเงินตามสัญญาค้ำประกันได้ ส่วนเรื่องดอกเบี้ยนั้นตามสัญญาค้ำประกันดังกล่าวมิได้มีข้อตกลงเรื่องดอกเบี้ยไว้ นอกจากนั้น สัญญาค้ำประกันดังกล่าวก็จำกัดวงเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องรับผิดชอบไว้เพียง ๖๑๐,๐๐๐ บาท เท่านั้น และตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ก็มีได้บัญญัติเรื่องดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดไว้ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ต้องรับผิดชอบในดอกเบี้ยผิดนัดดังกล่าว



/ผู้ฟ้องคดี...

ผู้ฟ้องคดีให้การเพิ่มเติมแก้ฟ้องแย้งว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่าไม่มีกฎหมายใดรับรองเอกสิทธิ์แก่ผู้ฟ้องคดีในการเป็นผู้กำหนดสัญญาสำเร็จรูปให้ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นเอกชน และตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ ก็มีได้ยกเว้นมิให้ใช้บังคับกับผู้ฟ้องคดีนั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวใช้บังคับเฉพาะนิติกรรมสัญญาบางประเภทเท่านั้น สัญญาที่ผู้ฟ้องคดีทำขึ้นระหว่างผู้ฟ้องคดีที่เป็นหน่วยงานของรัฐกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นเอกชนเป็นสัญญาเกี่ยวกับการจัดทำสาธารณูปโภคอันเป็นสัญญาทางปกครอง ซึ่งต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของรัฐและสาธารณูปโภคเป็นสำคัญ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงอ้างความไม่เป็นธรรมที่เกิดจากสัญญานี้ไม่ได้ เพราะผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องยอมรับถึงการมีอำนาจเหนือกว่าของรัฐ (ผู้ฟ้องคดี) ที่เป็นคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง การตกลงทำหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างฯ ซึ่งเป็นสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เป็นเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าร่วมในการเสนอราคาในการประกวดราคาสัญญาจ้างก่อสร้างวางท่อประปา สัญญาเลขที่ ป.๐๒ - ๐๕ (๕๐) จึงเป็นสัญญาที่มีลักษณะเป็นสัญญาที่จัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค อันเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งตามหลักกฎหมายปกครอง ผู้ฟ้องคดีเป็นหน่วยงานทางปกครองย่อมมีเอกสิทธิ์ในการกำหนดเงื่อนไขของสัญญาทางปกครอง เพื่อควบคุมการปฏิบัติตามสัญญาของคู่สัญญาฝ่ายเอกชนได้ ซึ่งเป็นความมุ่งหมายให้การดำเนินกิจการทางปกครองหรือการบริการสาธารณะบรรลุผล ดังเช่นการที่ผู้ฟ้องคดีกำหนดเงื่อนไขในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างฯ ให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิรับหลักประกันของของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มาลงทะเบียนเข้าสู่อการเสนอราคาภายในเวลาที่กำหนด ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องปฏิบัติตามสัญญาในการเข้าร่วมประกวดราคาสัญญาจ้างก่อสร้างวางท่อประปา อันก่อให้เกิดการแข่งขันราคา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการจัดให้มีบริการสาธารณะ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีสามารถจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคได้ในวงเงินค่าก่อสร้างที่เหมาะสม การทำสัญญาระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างฯ อันเป็นสัญญาทางปกครอง จึงไม่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ แม้ว่าพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวจะมีได้กำหนดยกเว้นมิให้ใช้บังคับกับผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองก็ตาม แต่ก็สามารถใช้บังคับกับผู้ฟ้องคดีได้เฉพาะสัญญาซึ่งผู้ฟ้องคดียอมผูกพันตนตามหลักกฎหมาย มิใช่บังคับกับหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้าง



/ซึ่งเป็นสัญญา...

ซึ่งเป็นสัญญาทางปกครองที่พิพาทเป็นคดีนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจกล่าวอ้างว่าข้อตกลงในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อขายและการจ้างฯ เกิดจากการที่กรมบัญชีกลางออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบหรือรับภาระมากกว่าที่กฎหมายกำหนดเป็นข้อสัญญาไม่เป็นธรรม และมีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรได้ แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตกลงตามหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อขายและการจ้างฯ กับผู้ฟ้องคดีแล้ว ย่อมต้องผูกพันตนตามเงื่อนไขของสัญญา เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มาลงทะเบียนเข้าสู่การเสนอราคาตามเวลาที่กำหนด จึงต้องถูกริบหลักประกันของตามเงื่อนไขของสัญญา

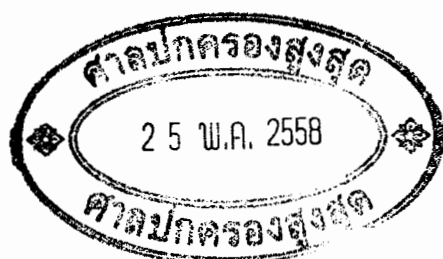
สำหรับกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่าได้รับความเสียหายจากการที่ผู้ฟ้องคดีริบหนังสือค้ำประกันของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นหลักประกันของเป็นค่าธรรมเนียมซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เรียกเก็บจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นรายปี ในอัตราปีละ ๗,๑๒๖.๖๗ บาท ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๔๙ เป็นต้นไปนั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า เป็นการกล่าวอ้างว่าได้รับความเสียหายอย่างลอยๆ ความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นเพราะความผิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เอง ที่ต้องมีภาระต้องชำระค่าธรรมเนียมแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามจำนวนดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องชดใช้เงินดังกล่าวแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

สำหรับกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่าความไม่เป็นธรรมเกิดจากคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กwp.อ.) และตามมติ กwp.อ. ไม่ได้ให้อำนาจกรมบัญชีกลางทำการกำหนดข้อบังคับใดๆ เพิ่มเติมขึ้นมานอกเหนือไปจากที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังกล่าว นั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ตามระเบียบฯ ดังกล่าวระบุให้อำนาจ กwp.อ. กำหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดการปฏิบัติในกระบวนการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีอธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นกรรมการและเลขานุการ โดย กwp.อ. ได้มีมติให้กรมบัญชีกลางในฐานะฝ่ายเลขานุการซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมบัญชีกลางจึงได้ออกแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบฯ ดังกล่าว ซึ่งระเบียบฯ ดังกล่าวให้ใช้บังคับกับการจัดหาพัสดุของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและหน่วยงานอื่นของรัฐ จึงเป็นเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีต้องปฏิบัติตาม การอ้างว่าผลจากการที่กรมบัญชีกลางได้ออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงฟังไม่ขึ้น เพราะมิใช่กรมบัญชีกลางเป็นผู้ออกกฎ แต่เป็นไปตามมติของ กwp.อ. ที่กฎหมายให้อำนาจไว้



/สำหรับ...

สำหรับกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ส่งตัวแทนเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตรงตามวัน เวลาและสถานที่เสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่อธิบดีกรมบัญชีกลางได้กำหนด ถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยการเสนอราคา ในข้อ ๑๐ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) ไม่ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาจะมาทันหรือไม่ทันเวลาการลงทะเบียน แต่ถ้าหากมาถึงก่อนเวลาเริ่มเสนอราคาก็เข้าสู่กระบวนการเสนอราคาแล้วนั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กพ.อ.) ได้ชักชวนความเข้าใจและแนวทางในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยให้คำนิยามหัวหน้าหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุดำเนินการตามระเบียบดังกล่าว หมายถึง หัวหน้าส่วนราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หัวหน้าองค์การมหาชน และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ ฯลฯ และการยึดหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคาให้ดำเนินการในกรณีผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่กำหนด ประกอบกับได้มีการชักชวนความเข้าใจและการเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ เกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติกรณีการลงทะเบียนในวันเสนอราคาว่าการลงทะเบียนในวันเสนอราคา เมื่อถึงกำหนดเวลาลงทะเบียน คณะกรรมการประกวดราคาจะต้องให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาลงทะเบียนเฉพาะภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น ห้ามมิให้คณะกรรมการประกวดราคาเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาลงทะเบียนก่อนเวลาที่กำหนดไว้เนื่องจากระยะเวลาลงทะเบียนตามที่ได้แจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทราบ เป็นเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญ การประกวดราคาซึ่งจะมีผลกระทบสิทธิของผู้มีสิทธิเสนอราคาในกรณีที่มิส่งผู้แทนลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนด เป็นผลให้ต้องประกาศเป็นผู้หมดสิทธิเสนอราคาและถูกยึดหลักประกันซอง อีกทั้ง ในหนังสือประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สัญญาเลขที่ ป. ๐๒ - ๐๕ (๕๐) ข้อ ๑.๑๐ ระบุวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (การปฏิบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา) ไว้อย่างชัดเจนในข้อ ๒ ว่า เมื่อถึงกำหนดเวลานัดหมายผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมาลงทะเบียนต่อหน้ากรรมการประกวดราคา โดยผู้เสนอราคาต้องยื่นแบบ บก. ๐๐๖ พร้อมสำเนาหนังสือรับรองฯ และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) และขอรับ Username และ Password หากมาไม่ทันเวลาการลงทะเบียนก็就会被ยึดหลักประกันซอง จึงเห็นได้ว่า ระยะเวลาลงทะเบียนเป็นเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญ มิใช่เป็นเพียงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ส่งตัวแทน



/มาก่อนเวลา...

มาก่อนเวลาเริ่มการเสนอราคาเท่านั้นจึงจะถือว่าเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาแล้ว ข้อกล่าวอ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตามเอกสารประกวดราคา การที่ประธานคณะกรรมการประกวดราคาประกาศให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้หมดสิทธิเสนอราคา จึงเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย

สำหรับกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างเกี่ยวกับเรื่องการอุทธรณ์การเสนอราคา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๑๐ (๕) ที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาหากไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุ หรือเห็นว่ามีเหตุอื่นได้อันควรร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรมให้อุทธรณ์หรือร้องเรียนต่อ กวพ.อ. ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ไม่ใช่บังคับกับการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอความเป็นธรรมกรณีถูกริบหลักประกันของต่อกรมบัญชีกลางนั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้ว และหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุ กรณีนี้คือ ผู้ว่าการการประปานครหลวงได้มีคำสั่งริบหลักประกันของแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้ถูกยึดหลักประกันของจะต้องทำการอุทธรณ์คำสั่งการยึดหลักประกันของต่อผู้ฟ้องคดีก่อน ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ออกคำสั่งยึดหลักประกันของเนื่องจากกรณีที่เกิดขึ้นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้เป็นเหตุสุดวิสัยตามมาตรา ๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าการริบหลักประกันของของผู้ฟ้องคดีไม่เป็นธรรม ย่อมเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้มีสิทธิเสนอราคามีเหตุอันสมควรร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรมได้ มิใช่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องเข้าร่วมในการเสนอราคาแล้วเท่านั้น ซึ่งหากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประสงค์จะอุทธรณ์หรือร้องเรียนต่อ กวพ.อ. จึงต้องดำเนินการตามระเบียบฯ ดังกล่าวกำหนด คือ ต้องดำเนินการภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับแจ้งจากผู้ฟ้องคดีว่าเป็นผู้หมดสิทธิในการเสนอราคาเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๙ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือขอให้สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยฯ ช่วยขอความเป็นธรรมต่อกรมบัญชีกลางเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ และสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยฯ ได้มีหนังสือขอความเป็นธรรมต่ออธิบดีกรมบัญชีกลาง ซึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ กวพ.อ. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ จึงเป็นการไม่ดำเนินการอุทธรณ์หรือร้องเรียนต่อ กวพ.อ. ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด คำสั่งของผู้ฟ้องคดีที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้หมดสิทธิในการเสนอราคา เนื่องจากไม่มาลงทะเบียนเข้าสู่การเสนอราคาภายในเวลาที่กำหนดจึงเป็นที่สุด และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องถูกริบหลักประกันของตามข้อตกลงในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างฯ



/ศาลปกครองชั้นต้น...

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้ว คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยรวมสองประเด็น คือ ประเด็นที่หนึ่ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามหนังสือแสดงเงื่อนไข การซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับแก้ไข) ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างปรับปรุงท่อจ่ายน้ำ ท่อบริการ และงานที่เกี่ยวข้อง ด้านลดน้ำสูญเสีย สัญญาเลขที่ ป.๐๒ - ๐๕ (๕๐) หรือไม่ เพียงใด และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ำประกันต้อง ร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามหนังสือค้ำประกัน เลขที่ ก.๓๑๗๗๐๐๔๕๒๗๓๐๐๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๙ หรือไม่ เพียงใด เห็นว่า หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับแก้ไข) ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างปรับปรุง ท่อจ่ายน้ำ ท่อบริการ และงานที่เกี่ยวข้อง ด้านลดน้ำสูญเสีย สัญญาเลขที่ ป.๐๒ - ๐๕ (๕๐) ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำไว้กับผู้ฟ้องคดี และบริษัท ไอ ซี เอ็น ซิสเต็ม จำกัด ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ แม้หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างฯ ดังกล่าว จะเป็นสัญญาทางปกครอง แต่ก็สามารถนำหลักกฎหมายตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์มาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายมหาชน เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างฯ ดังกล่าวไว้กับผู้ฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ทำหนังสือค้ำประกันความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามสัญญาหรือไม่ เพียงใด ย่อมเป็นไปตามข้อผูกพัน ที่เกิดขึ้นตามสัญญาที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ทำไว้กับผู้ฟ้องคดี โดยที่หนังสือแสดงเงื่อนไข การซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับแก้ไข) ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำไว้ กับผู้ฟ้องคดีและบริษัท ไอ ซี เอ็น ซิสเต็ม จำกัด ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ มีสาระสำคัญในสัญญาว่า ข้อ ๑ ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะเปิดทำการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียด ข้อกำหนด หรือประกาศของผู้ฟ้องคดี เรื่อง จ้างปรับปรุงท่อจ่ายน้ำ ท่อบริการ และงานที่เกี่ยวข้อง ด้านลดน้ำสูญเสีย เลขที่ ป.๐๒ - ๐๕ (๕๐) ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๙ ข้อ ๒.๒ ผู้ฟ้องคดีจะยึดหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคาในกรณีดังต่อไปนี้ ข้อ ๒.๒.๑ ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีประกาศลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๙ เพื่อประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างปรับปรุงท่อจ่ายน้ำ ท่อบริการ และงานที่เกี่ยวข้อง ด้านลดน้ำสูญเสีย ความยาวประมาณ ๑๑,๒๒๙ เมตร จำนวน ๔ เส้นทาง ในซอยแยกถนนพระราม ๒ สัญญาเลขที่ ป.๐๒ - ๐๕ (๕๐) โดยกำหนดราคากลาง



/เป็นเงินจำนวน...

เป็นเงินจำนวน ๑๒,๒๙๓,๗๖๓ บาท และกำหนดให้ผู้เสนอราคายื่นเอกสารประกวดราคา และหลักประกันของจำนวน ๖๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นเอกสารประกวดราคาและได้วางหลักประกันของเป็นหนังสือค้ำประกันของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ สาขาสามโคก เลขที่ ค.๓๑๗๗๐๐๔๕๒๗๓๐๐๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๙ วงเงินจำนวน ๖๑๐,๐๐๐ บาท ให้ไว้แก่ผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการประกวดราคาของผู้ฟ้องคดีได้พิจารณา คุณสมบัติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้วมีมติให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือที่ ผจพ ๖๙๙/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๙ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบผลการพิจารณา ดังกล่าวและมีหนังสือแบบแจ้ง วัน เวลาและสถานที่เสนอราคาเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา แจ้งนัดหมายให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มาเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๙ เวลา ๘.๓๐ นาฬิกา ณ สถานที่เสนอราคา เลขที่ ๑๕๑ อาคารทิม ชั้น G ถนนนวลจันทร์ ใกล้ทางด่วนรามอินทรา - อจณรงค์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดว่า จะลงทะเบียน เริ่มตั้งแต่เวลา ๙ นาฬิกา ถึง ๙.๓๐ นาฬิกา รวม ๓๐ นาที จะทดสอบระบบ เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๐.๔๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๐.๕๕ นาฬิกา รวม ๑๕ นาที การเสนอราคา เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๑ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา รวม ๓๐ นาที และจะต้องแจ้งชื่อผู้แทน เพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามแบบ บก. ๐๐๖ ให้กรรมการตรวจสอบก่อนการลงทะเบียนด้วย โดยมีหมายเหตุว่าจะต้องมาให้ทันการลงทะเบียนมิฉะนั้นจะถูกยึดหลักประกันของ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับแจ้งให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้ว ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และบริษัท ไอ ซี เอ็น ซิสเต็ม จำกัด ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ทำหนังสือ แสดงเงื่อนไขการซื้อขายและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับแก้ไข) ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๙ ซึ่งเป็นกำหนดวันเสนอราคา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้มาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการ เสนอราคาภายในเวลาที่กำหนด คือ ตั้งแต่เวลา ๙ นาฬิกา ถึง ๙.๓๐ นาฬิกา โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มาลงทะเบียนในเวลา ๙.๔๐ นาฬิกา ผู้ฟ้องคดีได้ประกาศให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้หมดสิทธิ เสนอราคาตามแบบประกาศผู้หมดสิทธิเสนอราคา เลขที่ ผจพ. ๗๓๒/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ เลขที่ ๐๑๐/BID ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๙ ถึงผู้ฟ้องคดีเพื่อขอคืนหลักประกันของโดยอ้างว่านายทินกร รตนกุลวัฒนา เป็นผู้ไปดำเนินการ ประกวดราคาโดยมาถึงสถานที่ประกวดราคาเวลา ๙.๔๐ นาฬิกา การมาลงทะเบียนไม่ทันกำหนดเวลา เกิดจากเหตุสุดวิสัยเนื่องจากรถยนต์เกิดอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง จากข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงพิจารณาได้ว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา



/ตามเวลา...

ตามเวลาที่กำหนด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงปฏิบัติผิดเงื่อนไขตามหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับแก้ไข) ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำไว้กับผู้ฟ้องคดีและบริษัท ไอ ซี เอ็น ซิสเต็ม จำกัด ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ และเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างก็ไม่ใช่เหตุสุดวิสัยที่ไม่อาจป้องกันได้ตามมาตรา ๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิยึดหนังสือค้ำประกันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำมาวางไว้กับผู้ฟ้องคดีและเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้เงินจำนวน ๖๑๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือค้ำประกันดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่โดยที่เงินจำนวนดังกล่าวมีลักษณะเป็นเบี้ยปรับ ซึ่งตามมาตรา ๓๘๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติไว้ ความว่า ถ้าเบี้ยปรับที่รับนั้นสูงเกินส่วน ศาลจะลดลงเป็นจำนวนพอสมควรก็ได้ ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงพฤติการณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมเสนอราคาแล้วแต่ไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่วกระบวนการเสนอราคาตามเวลาที่กำหนด เนื่องจากรถยนต์เกิดอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง และไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการที่ผู้แทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถเข้าร่วมกระบวนการเสนอราคา มีผลให้การดำเนินการประกวดราคาพิพาทต้องเกิดปัญหาหรืออุปสรรคจนเกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด จึงให้ลดเบี้ยปรับดังกล่าวลงเหลือจำนวนร้อยละ ๑๐ เป็นเงินจำนวน ๖๑,๐๐๐ บาท และโดยที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ด่วน ที่ มท ๕๔๒๓.๓/๑๕๓๔๐ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๐ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินประกันของให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๐ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงตกเป็นผู้ผิดนัดเพราะผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าหนี้ได้มีหนังสือเตือนแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๐ เป็นต้นไป ตามมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และต้องชำระดอกเบี้ยผิดนัดให้แก่ผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๐ เป็นต้นไป ตามมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อได้ทำหนังสือค้ำประกัน เลขที่ ค.๓๑๗๗๐๐๔๕๒๗๓๐๐๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๙ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อนำมามอบให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นหลักประกันของการประกวดราคาพิพาท โดยมีสาระสำคัญว่า ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นซองประกวดราคาสำหรับการจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างปรับปรุงท่อจ่ายน้ำท่อบริการ และงานที่เกี่ยวข้อง ด้านลดน้ำสูญเสีย ตามสัญญาเลขที่ ป.๐๒ - ๐๕ (๕๐) ซึ่งต้องวางหลักประกันของตามเงื่อนไขประกวดราคาต่อผู้ฟ้องคดี เป็นเงินจำนวน ๖๑๐,๐๐๐ บาท นั้น



/ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒...

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้เช่นเดียวกับลูกหนี้ชั้นต้นในการชำระเงินตามสิทธิเรียกร้องของผู้ฟ้องคดีจำนวนไม่เกิน ๖๑๐,๐๐๐ บาท ในกรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขประกวดราคา อันเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิริบหลักประกันของประกวดราคาหรือให้ชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามเวลาที่กำหนด และผู้ฟ้องคดีมีสิทธิยึดหนังสือค้ำประกันและเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงินตามหนังสือค้ำประกันให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันจึงมีหน้าที่ตามหนังสือค้ำประกันที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกันกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๖๘๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินจำนวน ๖๑,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๐ อันเป็นวันผิดนัดจนถึงวันฟ้องวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๐ เป็นเงินจำนวน ๖๒.๖๗ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๖๑,๐๖๒.๖๗ บาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๖๑,๐๐๐ บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ประเด็นที่สอง ผู้ฟ้องคดีต้องคืนหนังสือค้ำประกัน เลขที่ ก.๓๑๗๗๐๐๔๕๒๗๓๐๐๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๙ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือไม่ เพียงใด เห็นว่า เมื่อได้วินิจฉัยในประเด็นที่หนึ่งแล้วว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติผิดเงื่อนไขตามหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับแก้ไข) ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำไว้กับผู้ฟ้องคดี และบริษัท ไอ ซี เอ็น ซิสเต็ม จำกัด ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามเวลาที่กำหนด ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิยึดหนังสือค้ำประกันพิพาทและเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงินตามหนังสือค้ำประกันพิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงินตามหนังสือค้ำประกันพิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ยอมชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ต้องคืนหนังสือค้ำประกันพิพาทให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อย่างไรก็ดี เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ชดใช้เงินตามคำพิพากษาให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ฟ้องคดีก็มีหน้าที่ต้องคืนหนังสือค้ำประกันพิพาทให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามเวลาที่กำหนด การที่ผู้ฟ้องคดีได้ประกาศให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้หมดสิทธิการเสนอราคาและไม่คืนหนังสือ



/ค้ำประกัน...

คำประกันพิพาทให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงไม่ใช้การกระทำที่ไม่ชอบแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

สำหรับกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่า หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อขายและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับแก้ไข) ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำไว้กับผู้ฟ้องคดี และบริษัท ไอ ซี เอ็น ซิสเต็ม จำกัด ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ มีลักษณะขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ นั้น เห็นว่า พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติขึ้นเพื่อวางกรอบการทำสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ เพื่อมิให้มีการเอาเปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเกินสมควร แต่การทำสัญญาทางปกครองระหว่างหน่วยงานทางปกครองกับเอกชนเป็นการทำสัญญาเพื่อประโยชน์ในการจัดทำบริการสาธารณะ ซึ่งหน่วยงานทางปกครองมีเอกสิทธิ์บางอย่างเหนือเอกชนเพื่อให้การดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะบรรลุผล จึงไม่อาจนำพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ มาใช้บังคับกับสัญญาทางปกครอง ข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจรับฟังได้

สำหรับคำขอของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าธรรมเนียมศาลและค่าทนายความแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น เห็นว่า ไม่มีบทบัญญัติใดในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าธรรมเนียมศาลและค่าทนายความแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่อาจมีคำพิพากษาคำขอของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินจำนวน ๖๑,๐๖๒.๖๗ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๖๑,๐๐๐ บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้ยกฟ้องแย้งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า การดำเนินการประวตรราคาจ้างของผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการของผู้ฟ้องคดีได้ใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ มาตรา ๒๔ (๑) และ (๔) วางข้อบังคับเกี่ยวกับจัดซื้อและจัดจ้างของผู้ฟ้องคดี ซึ่งคณะกรรมการของผู้ฟ้องคดีได้ออกข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๑๐๐ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยข้อ ๙๗ ของข้อบังคับฉบับดังกล่าวกำหนดว่า หลักประกันของหรือหลักประกันสัญญา



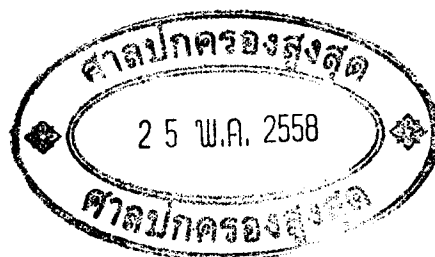
/ให้ใช้หลักประกัน...

ให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้... (๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างแบบท้ายข้อบังคับนี้... ข้อ ๔๘ วรรคแรก กำหนดว่าหลักประกันของ และหลักประกันสัญญาในข้อ ๔๗ ได้กำหนดมูลค่าเป็นจำนวนเต็มในอัตราร้อยละห้าของวงเงิน หรือราคาพัสดุที่จัดหาครั้งนั้น แล้วแต่กรณี เว้นแต่การจัดหาที่ผู้ว่าการเห็นว่ามีสำคัญ เป็นพิเศษ จะกำหนดอัตราสูงกว่าร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบก็ได้ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้นำหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับหลักประกันของดังกล่าวมาใช้ในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ฟ้องคดีด้วย ซึ่งตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๕ และในเอกสารประกวดราคา ชุดที่ ๓/๕ ชุดสัญญา OPEN - END ข้อ ๕ เกี่ยวกับเรื่องประกันของ ได้กำหนดให้ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันของพร้อมกับการยื่น ของเอกสารทางด้านเทคนิค/คุณสมบัติ จำนวนเงินตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๗. โดยสามารถใช้ หลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศ ซึ่งเอกสารประกวดราคานี้ ในข้อ ๑๗.๒ ข้อย่อย ๑.๑ ได้กำหนดจำนวนเงินประกันของไว้เป็นเงินจำนวน ๖๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเท่ากับจำนวนเต็มร้อยละ ๕ ของวงเงินค่างานตามสัญญาซึ่งกำหนดราคากลางไว้เป็นเงิน จำนวน ๑๒,๒๙๓,๗๖๓ บาท การที่ผู้ฟ้องคดียึดหนังสือค้ำประกันของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ วางไว้เป็นหลักประกันของ และเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระเงิน จากการถูกยึดหลักประกันของเป็นเงินจำนวน ๖๑๐,๐๐๐ บาท เป็นการใช้อำนาจตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และข้อบังคับ การประกาศหลวง ฉบับที่ ๑๐๐ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๗ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ส่ง ผู้แทนมาลงทะเบียนเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาภายในกำหนดเวลาที่คณะกรรมการประกวดราคา กำหนดจึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามแนวทางในการปฏิบัติกรณีการลงทะเบียนในวันเสนอราคา เนื่องจากระยะเวลาลงทะเบียนตามที่แจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทราบเป็นเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญ ในการประกวดราคาที่จะเป็นผลให้ต้องประกาศเป็นผู้หมดสิทธิเสนอราคาและถูกยึดหลักประกันของ การยึดหลักประกันของจำนวน ๖๑๐,๐๐๐ บาท ดังกล่าวมิใช่เบี้ยปรับที่ศาลจะใช้ดุลยพินิจลดลงได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๘๓ เพราะมิได้เกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตกลงกันให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงินจำนวนหนึ่งเป็นเบี้ยปรับเมื่อตนไม่ชำระหนี้ หรือไม่ชำระหนี้ให้ถูกต้องสมควรตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๗๔ โดยหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับแก้ไข) เป็นเพียงข้อตกลงให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องเข้าสู่กระบวนการประกวดราคาในวันและเวลาที่



/กำหนด...

กำหนด อันเป็นการทำคำเสนอในการทำสัญญาจ้าง จึงยังมิได้มีสัญญาจ้างอันเป็นสัญญา
 ประทานที่จะทำให้ข้อตกลงดังกล่าวกลายเป็นเบี้ยปรับแต่อย่างใด และมีได้เป็นการกำหนด
 ค่าเสียหายไว้ล่วงหน้าเมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้หรือไม่ชำระหนี้ให้ถูกต้องตามสมควร ข้อตกลง
 ดังกล่าวจึงมิใช่เบี้ยปรับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๗๙ แต่เป็นกรณี
 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบเพราะฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
 การพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และข้อบังคับการประธานครหลวง ฉบับที่ ๑๐๐
 ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๗ อีกทั้งศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยในคดีนี้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
 ในฐานะผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนไปลงทะเบียนเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาในวันที่ ๓
 ตุลาคม ๒๕๔๔ ตั้งแต่เวลา ๙ นาฬิกา ถึง ๙.๓๐ นาฬิกา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องถูกยึดหลักประกันซอง
 ตามประกาศเลขที่ ป ๐๒ - ๐๕ (๕๐) ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้าง
 ปรับปรุงท่อจ่ายน้ำ ท่อบริการและงานที่เกี่ยวข้อง และสิทธิเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒
 ชำระเงินตามหนังสือคำประกันเป็นเรื่องผิดสัญญาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นลูกหนี้ร่วมกับ
 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ย่อมมีภาระต้องร่วมรับผิดชอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่มีต่อผู้ฟ้องคดี จึงเห็นได้ชัดเจน
 ว่าหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
 ทำไว้กับผู้ฟ้องคดีและผู้ให้บริการตลาดการอิเล็กทรอนิกส์เป็นสัญญาชนิดหนึ่ง เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
 ผิดสัญญา และการกำหนดเงินหลักประกันซองเป็นเงินจำนวน ๖๑๐,๐๐๐ บาท จึงไม่เป็นการ
 เกินสมควร และไม่มีลักษณะเป็นการเอาเปรียบผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประกวดราคา
 ของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้กำหนดจำนวนเงินหลักประกันซองตามข้อบังคับ
 ว่าด้วยพัสดุของผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีใช้บังคับการประกวดราคาจ้างของผู้ฟ้องคดีทุกราย
 และเมื่อพิจารณาจากมูลค่างานกลางตามสัญญา เลข ป. ๐๒ - ๐๕ (๕๐) ที่ประกวดราคาในครั้งนี้
 จำนวน ๑๒,๒๙๓,๗๖๓ บาท การที่ผู้ฟ้องคดีกำหนดหลักประกันซองจำนวน ๖๑๐,๐๐๐ บาท
 เพื่อให้ผู้ประกวดราคาทุกรายจะต้องเข้าสู่กระบวนการเสนอราคามิฉะนั้นจะถูกยึดหลักประกันซอง
 เหตุที่กำหนดหลักประกันซองเช่นนั้นเนื่องจากหากผู้ประกวดราคารายใดไม่เข้าสู่กระบวนการ
 เสนอราคา อาจทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียสิทธิได้ทำสัญญาจ้างในวงเงินค่างานก่อสร้างที่ต่ำกว่า
 ซึ่งหากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เข้าเสนอราคาก็อาจเสนอราคาต่ำกว่าผู้ชนะการประกวดราคา
 ในครั้งนี้ได้ ซึ่งผลต่างของราคาที่เสนอระหว่างผู้ประกวดราคาสองรายอาจมีจำนวนมากกว่า
 ร้อยละ ๕ ของราคากลาง การกำหนดหลักประกันซองเป็นเงินจำนวน ๖๑๐,๐๐๐ บาท
 เท่ากับจำนวนเต็มร้อยละ ๕ ของราคากลางงานก่อสร้าง จึงเป็นจำนวนเงินที่เหมาะสม



/เพื่อชดเชย...

เพื่อชดเชยประโยชน์ที่อาจเสียไปของผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว หากต้องพิจารณาข้อเท็จจริงว่าการที่ผู้แทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถเข้าร่วมกระบวนการเสนอราคามีผลให้การดำเนินการประกวดราคาต้องเกิดปัญหาหรืออุปสรรคจนเกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี หรือไม่ แต่อย่างใด

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อุทธรณ์ว่า การที่ศาลปกครองชั้นต้นกำหนดประเด็นในคดีนี้เพียงสองประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีได้ให้การต่อสู้และฟ้องแย้งในประเด็นอันเป็นสาระสำคัญของคดีว่า ผู้ฟ้องคดีประกาศให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้หมดสิทธิเสนอราคาและยึดหลักประกันซองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ มิได้กำหนดให้กระทำได้ ดังนั้น ศาลปกครองชั้นต้นจึงควรกำหนดประเด็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีประกาศให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้หมดสิทธิเสนอราคาและยึดหลักประกันซองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

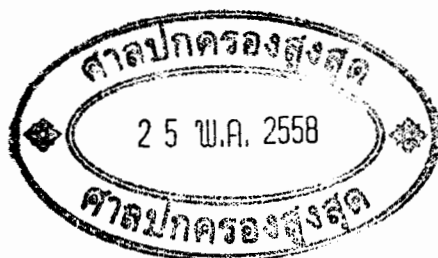
ส่วนกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติขึ้นเพื่อวางกรอบการทำสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ เพื่อมิให้การเอาเปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเกินสมควรนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ มิได้บัญญัติขึ้นเพื่อวางกรอบการทำสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ เท่านั้น แต่สัญญาดังกล่าวที่ผู้ฟ้องคดีทำกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อันเป็นสัญญาสำเร็จรูป ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ เนื่องจากเป็นสัญญาที่ทำเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผู้ฟ้องคดีได้กำหนดข้อสัญญาที่เป็นสาระสำคัญไว้ล่วงหน้าให้เห็นได้ชัดเจน ซึ่งผู้ฟ้องคดีก็ยอมรับว่าเป็นสัญญาสำเร็จรูป จึงอยู่ในบังคับของมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันนี้ด้วย และเมื่อมีข้อตกลงที่ให้คู่สัญญาต้องรับผิดชอบหรือภาระเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อสัญญานั้นจึงเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม จึงให้มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมเท่านั้น ผู้ฟ้องคดีมีอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจเหนือกว่าผู้ถูกฟ้องคดีมาก เนื่องจากสามารถเป็นผู้กำหนดราคากลางเอง เป็นผู้ร่างข้อกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ในสัญญาขึ้นมาเอง สำหรับที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า การทำสัญญาทางปกครองระหว่างหน่วยงานทางปกครองกับเอกชน เป็นการทำสัญญาเพื่อประโยชน์ในการจัดทำบริการสาธารณะซึ่งหน่วยงานทางปกครองมีเอกสิทธิ์บางอย่าง



/เหนือเอกชน...

เหนือเอกชนเพื่อให้การดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะบรรลุผล จึงไม่อาจนำพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ มาใช้บังคับกับสัญญาทางปกครอง นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า สัญญาเลขที่ ป. ๐๒ - ๐๕ (๕) มิได้มีลักษณะเป็นสัญญาเพื่อประโยชน์ในการจัดทำบริการสาธารณะแต่อย่างใด แต่เป็นสัญญาจ้างทำของ โดยผู้ฟ้องคดีได้ประกวดราคาจ้างปรับปรุงท่อจ่ายน้ำ ท่อบริการ และงานที่เกี่ยวข้องด้านลดน้ำสูญเสียความยาวประมาณ ๑๑,๒๒๙ เมตร ผู้ใดประมูลได้ก็จะเป็นคู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง เมื่อดำเนินการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำ ท่อบริการ และงานที่เกี่ยวข้องด้านลดน้ำเสียตามสัญญาเสร็จสิ้นแล้ว ก็รับเงินค่าจ้างตามสัญญา โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายน้ำประปาให้แก่ประชาชนแต่อย่างใด เมื่อหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเลขที่ ป. ๐๒ - ๐๕ (๕๐) ซึ่งมีลักษณะเป็นการจ้างทำของ มิได้มีลักษณะเป็นสัญญาที่จัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคที่ทำให้คู่สัญญาฝ่ายหน่วยงานทางปกครองมีเอกสิทธิ์บางอย่างเหนือเอกชนแต่อย่างใด ดังนั้น หนังสือแสดงเงื่อนไขและสัญญาจ้างทำของฉบับดังกล่าว ต้องอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐

ผู้ฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดีกำหนดเงื่อนไขการยึดหลักประกันของตามระเบียบดังกล่าวเป็นเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ไว้อย่างชัดเจนแล้ว เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเข้าสู่งการกระบวนการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในเวลาระหว่างเวลา ๙ นาฬิกา ถึง ๙.๓๐ นาฬิกา ตามที่ผู้ฟ้องคดีกำหนด โดยได้ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเมื่อเวลา ๙.๔๐ นาฬิกา ซึ่งล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องถูกยึดหลักประกันของ ผู้ฟ้องคดี จึงยื่นฟ้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระหนี้จากการถูกริบหลักประกันของประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างปรับปรุงท่อจ่ายน้ำ ท่อบริการและงานที่เกี่ยวข้อง ตามสัญญาเลขที่ ป. ๐๒-๐๕ (๕๐) เป็นเงินจำนวน ๖๑๐,๐๐๐ บาท แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิริบหลักประกันของประกวดราคาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพราะการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ฟ้องคดี ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งระเบียบดังกล่าวมิได้มีข้อความกำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่จัดให้มีการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มีสิทธิริบหลักประกันของประกวดราคาเมื่อผู้เข้าร่วมประกวดราคาไม่มาลงทะเบียนเข้าสู่กระบวนการเสนอภายในเวลาที่กำหนด อีกทั้งฟ้องแย้งขอให้ผู้ฟ้องคดีคืนหนังสือค้ำประกัน



/ที่ออกโดย...

ที่ออกโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อเป็นหลักประกันของประกวดราคา ประเด็นแห่งคดีจึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่อันเกิดจากเงื่อนไขของสัญญาที่ตกลงกันในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับแก้ไข) ว่า ผู้ฟ้องคดีจะมีสิทธิรับหลักประกันของของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือไม่ โดยผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต้องชำระเงินจากการถูกยึดหลักประกันของแก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ และผู้ฟ้องคดีต้องคืนหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อเป็นหลักประกันของแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือไม่ ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นมิได้กำหนดประเด็นตามอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว เมื่อสัญญาเลขที่ ป. ๐๒-๐๕ (๕๐) เป็นสัญญาที่กำหนดเงื่อนไขในการเข้าร่วมในการประกวดราคางานจ้างปรับปรุงท่อจ่ายน้ำ ท่อบริการ และงานที่เกี่ยวข้องด้านลดน้ำสูญเสียของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นสัญญาที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะในการจัดให้มีน้ำประปาแก่ประชาชน ในการวางและปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำบริการสาธารณะในการจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคดังกล่าว และผู้ฟ้องคดีได้มอบหมายให้ผู้รับจ้างซึ่งเป็นเอกชนที่ชนะการประกวดราคาเป็นผู้ดำเนินการแทนผู้ฟ้องคดี จึงเป็นสัญญาที่หน่วยงานทางปกครองมอบหมายให้เอกชนจัดทำบริการสาธารณะแทน อันมีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครอง ตามนิยามของสัญญาทางปกครองในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับแก้ไข) ที่กำหนดเงื่อนไขในการประกวดราคา ซึ่งนำไปสู่การจัดทำสัญญาทางปกครองย่อมเป็นสัญญาทางปกครองด้วย ข้อพิพาทในคดีนี้ จึงเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ซึ่งศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) มิได้มีประเด็นข้อพิพาทเกี่ยวกับการที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กล่าวอ้างในอุทธรณ์แต่อย่างใด

ส่วนกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อุทธรณ์ว่า หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับแก้ไข) เป็นสัญญาสำเร็จรูปซึ่งผู้ฟ้องคดีฝ่ายเดียวเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขของสัญญาไว้ล่วงหน้า จึงต้องตกอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ นั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔ ได้วางหลักกฎหมายไว้ว่า กฎหมายต้องใช้ในบรรดากรณีที่ต้องด้วยบทบัญญัติแห่งกฎหมายตามตัวอักษร หรือตามความมุ่งหมายของบทบัญญัตินั้นๆ เมื่อเหตุผลในการตรา



/พระราชบัญญัติ...

พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ระบุไว้ว่า เนื่องจากปัจจุบัน ผู้ซึ่งมีอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจเหนือกว่าถือโอกาสอาศัยหลักความศักดิ์สิทธิ์ของการแสดง เจตนาและเสรีภาพของบุคคลเอาเปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งมีอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจ ต่ำกว่าอย่างมาก ซึ่งทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมและไม่สงบสุขในสังคมรัฐ จึงจำเป็นต้อง กำหนดกรอบของการใช้หลักดังกล่าวเพื่อแก้ไขความไม่เป็นธรรมและความไม่สงบสุขในสังคม จึงเห็นได้ว่าเจตนารมณ์ในการร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวเพื่อต้องการให้ใช้บังคับกับสัญญา ทางแพ่งซึ่งคู่สัญญามีสถานะเท่าเทียมกันในการแสดงเจตนาทำสัญญา แต่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง ซึ่งมีอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจเหนือกว่าได้ใช้อำนาจดังกล่าวในการเจรจาต่อรองทำสัญญา เอาเปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งมีอำนาจต่อรองเศรษฐกิจต่ำอย่างมาก กฎหมายฉบับนี้ จึงมิได้มุ่งประสงค์ที่จะใช้บังคับกับสัญญาทางปกครอง ซึ่งคู่สัญญามีสถานะไม่เท่าเทียมกัน คู่สัญญา ฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง มีอำนาจบางอย่างตามสัญญาเหนือกว่าคู่สัญญาฝ่ายเอกชน โดยสามารถบังคับให้คู่สัญญาฝ่ายเอกชนปฏิบัติตามสัญญาเพื่อให้การจัดทำบริการสาธารณะ สำเร็จลุล่วงได้ เมื่อสัญญาจ้างเลขที่ ป. ๐๒-๐๕-(๕๐) เป็นสัญญาทางปกครอง มิได้เป็นสัญญา ทางแพ่งลักษณะจ้างทำของตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างในอุทธรณ์ และหนังสือแสดงเงื่อนไข การซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับแก้ไข) ก็เป็นสัญญาทางปกครองด้วย สัญญาทั้งสองนี้จึงไม่ตกอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาว่า พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติขึ้นเพื่อวางกรอบการทำสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือวิชาชีพเพื่อมิให้มีการเอาเปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายเกินสมควร แต่การทำสัญญาทางปกครอง ระหว่างหน่วยงานทางปกครองกับเอกชนเป็นการทำสัญญาเพื่อประโยชน์ในการจัดทำบริการ สาธารณะ ซึ่งหน่วยงานทางปกครองมีเอกสิทธิ์บางอย่างเหนือเอกชนเพื่อให้การดำเนินการ จัดทำบริการสาธารณะบรรลุผล จึงไม่อาจนำพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวมาใช้บังคับกับสัญญา พิพาทคดีนี้ได้ จึงขอด้วยกฎหมายแล้ว อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจรับฟังได้

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แก้อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีว่า ตามคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ได้ยอมรับว่า หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับแก้ไข) เป็นเพียงข้อตกลงให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องเข้าสู่กระบวนการประกวดราคาในวันและเวลา ที่กำหนด อันเป็นการทำคำเสนอในการทำสัญญาจ้าง จึงยังมิได้มีสัญญาจ้างอันเป็นสัญญา ประธาน จึงแสดงว่าหนังสือแสดงเงื่อนไขฯ นั้น เป็นสัญญาที่มีวัตถุประสงค์กำหนดเงื่อนไข



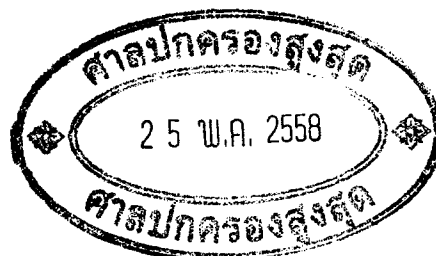
/และวิธีการ...

และวิธีการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ยังมิได้เป็นสัญญาจ้างที่มีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ หรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติ จึงเป็นนิติสัมพันธ์ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่มีข้อตกลงกันในเงื่อนไขและวิธีการเข้าประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น มิได้เป็นนิติสัมพันธ์ที่มีข้อตกลงให้ปฏิบัติตามสัญญาจัดทำบริการสาธารณะ อันจะทำให้ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างเอกสิทธิในกรณีนี้ โดยการใช้อำนาจหน้าที่บังคับปัจเจกชนเพื่อประโยชน์สาธารณะได้ และเมื่อหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับแก้ไข) เป็นสัญญาสำเร็จรูป จึงจำต้องอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยข้อตกลงในสัญญาสำเร็จรูปนั้นจะต้องอยู่ในกรอบของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ อันเป็นกฎหมายเฉพาะที่ได้กำหนดการเสนอราคาไว้ในข้อ ๑๐ (๑) ให้ผู้มีสิทธิ (๕) เสนอราคาแต่ละรายส่งผู้แทนไม่เกินรายละสามคนเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาก่อนเวลาเริ่มการเสนอราคา และหากผู้มีสิทธิเสนอการรายใดไม่ส่งผู้แทนมาตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด ให้ประธานคณะกรรมการประกวดราคาประกาศเป็นผู้หมดสิทธิเสนอราคาเท่านั้น ระเบียบดังกล่าวมิได้กำหนดให้มีการยึดหลักประกันของ อีกทั้งมิได้มีกำหนดให้ต้องมาให้ทันเวลาการลงทะเบียนแต่อย่างใด เมื่อผู้ฟ้องคดีกำหนดให้การเสนอราคาเริ่มตั้งแต่เวลา ๑๑ นาฬิกา ถึง ๑๑.๓๐ นาฬิกา ของวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๙ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้ส่งตัวแทนไปถึงสถานที่ที่กำหนดเวลา ๙.๔๐ นาฬิกา ก่อนเวลาเริ่มการเสนอราคา ซึ่งอยู่ในวิสัยที่จะเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาได้ แต่ประธานคณะกรรมการประกวดราคากลับประกาศให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้หมดสิทธิเสนอราคา และไม่ยินยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ซึ่งหากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เข้าสู่กระบวนการเสนอราคาก็อาจเสนอราคาต่ำกว่าผู้ชนะการประกวดราคาในครั้งนี้ได้ อีกทั้งการที่ผู้ฟ้องคดีอ้างในคำอุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่อธิบดีกรมบัญชีกลาง โดยมติของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (กพ.อ.) ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ได้มีมติให้กรมบัญชีกลางในฐานะฝ่ายเลขานุการ ชื่อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบฯ ซึ่งอธิบดีกรมบัญชีกลาง ได้จัดส่งแนวทางปฏิบัติที่ได้จัดทำขึ้นส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง เลขาธิการ ผู้อำนวยการ อธิการบดี องค์การมหาชน



/และรัฐวิสาหกิจ...

และรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๘.๓/ว. ๕๕ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ โดยได้มีการกำหนดระเบียบเพิ่มเติมขึ้นจากกำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ เพิ่มไว้ในแนวทางปฏิบัติ ดังกล่าว ข้อ ๑๒.๔ และ ข้อ ๑๔.๔ (๒) ให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมาให้ทันการลงทะเบียนเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา มิฉะนั้นจะถูกยึดหลักประกันซอง เป็นการกำหนดโดยคณะกรรมการ กวพ.อ. ที่มีอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ อำนาจหน้าที่คณะกรรมการ กวพ.อ. มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ กำหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดการปฏิบัติในกระบวนการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า เนื่องจากตามระเบียบฯ ข้อ ๗ ดังกล่าว เป็นการให้อำนาจของคณะกรรมการ ดังนั้น การกระทำในรูปของคณะกรรมการนั้น ต้องปรากฏเป็นมติที่ประชุมของคณะกรรมการ แต่ในกรณีนี้คณะกรรมการ กวพ.อ. การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ได้มีมติให้ช้อนความเข้าใจ ในแนวทางปฏิบัติ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ มิได้มีมติกำหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดในกระบวนการเสนอราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มเติมขึ้นมาจากเดิมตามที่ระเบียบได้กำหนดไว้แล้วแต่อย่างใด และมีมติให้กรมบัญชีกลาง ในฐานะเลขานุการเป็นผู้ช้อนความเข้าใจ โดยไม่ได้มีมติให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการ คนอื่นใดเป็นผู้ดำเนินการช้อนความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบฯ ในบรรดา ข้อความซึ่งได้มีการประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๔๙ แล้วนั้น ดังนั้น ข้อความที่เพิ่มเติมมาในแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่อธิบดีกรมบัญชีกลาง ได้จัดทำขึ้น เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ในข้อ ๑๒.๔ และ ๑๔.๔ (๒) ให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมาให้ทันการลงทะเบียนเข้าสู่กระบวนการเสนอราคามิฉะนั้นจะถูกยึดหลักประกันซอง นั้น จึงไม่ถือเป็น ส่วนหนึ่งของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ส่งผู้แทนมายัง ณ สถานที่และวันที่กำหนดใน แบบแจ้งเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาก่อนเวลาเริ่มการเสนอราคา แต่มาไม่ทันเวลาลงทะเบียน จึงไม่ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ แต่อย่างใด



/ส่วนที่...

ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ นั้น ก็เป็นกรณีให้อำนาจคณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลทั่วไปซึ่งกิจการของการประปานครหลวง ส่วนข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๑๐๐ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๗ ก็มีการวางหลักไว้ในข้อ ๙๘ ในเรื่องกำหนดมูลค่าของหลักประกันซองและหลักประกันสัญญา ให้กำหนดมูลค่าเป็นจำนวนเงินเต็มในอัตราร้อยละห้าของวงเงินหรือราคาพัสดุที่จัดหา ก็ได้มีกำหนดให้ยึดหลักประกันซองในขั้นตอนการประกวดราคาจ้างแต่อย่างใด เมื่อไม่มี กฎ ระเบียบ หรือกฎหมายใดบัญญัติให้ยึดหลักประกันซองในกรณีได้แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาคำขอในคำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ด้วย

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยรับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีประกาศ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๔ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างปรับปรุงท่อจ่ายน้ำ ท่อบริการ และงานที่เกี่ยวข้อง ด้านลดน้ำสูญเสีย พื้นที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ สาขาสาดากสิน สัญญาเลขที่ ป.๐๒ - ๐๕ (๕๐) โดยกำหนดราคากลางเป็นเงินจำนวน ๑๒,๒๙๓,๗๖๓ บาท และกำหนดให้ผู้เสนอราคายื่นเอกสารประกวดราคาและหลักประกันซองจำนวน ๖๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นเอกสารประกวดราคาและได้วางหลักประกันซองเป็นหนังสือค้ำประกันของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ สาขาสามโคก เลขที่ ก. ๓๑๗๗๐๐๔๕๒๗๓๐๐๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๔ วงเงินจำนวน ๖๑๐,๐๐๐ บาท ให้ไว้แก่ผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการประกวดราคาของผู้ฟ้องคดีได้พิจารณาคูณสมบัติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้วมีมติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ ฝจพ ๖๙๙/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๔ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบผลการพิจารณาดังกล่าวและมีหนังสือแจ้งวัน เวลาและสถานที่เสนอราคา เพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มาเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๔ เวลา ๘.๓๐ นาฬิกา ณ สถานที่เสนอราคา เลขที่ ๑๕๑ อาคารที่ม ชั้น G ถนนนวลจันทร์ ใกล้ทางด่วนรามอินทรา - อจณรงค์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม

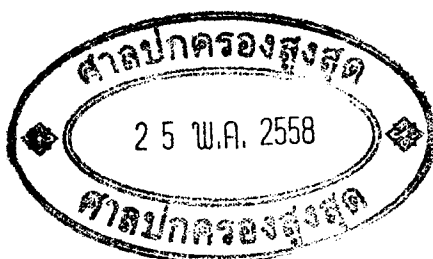


/กรุงเทพมหานคร...

กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดว่า จะลงทะเบียนเริ่มตั้งแต่เวลา ๙ นาฬิกา ถึง ๙.๓๐ นาฬิกา รวม ๓๐ นาที จะทดสอบระบบ เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๐.๔๐ นาฬิกา ถึง ๑๐.๕๕ นาฬิกา รวม ๑๕ นาที การเสนอราคา เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๑ นาฬิกา ถึง ๑๑.๓๐ นาฬิกา รวม ๓๐ นาที และจะต้องแจ้งชื่อผู้แทนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามแบบ บก. ๐๐๖ ให้กรรมการตรวจสอบก่อนการลงทะเบียนด้วย โดยมีหมายเหตุว่า จะต้องมาให้ทันการลงทะเบียน มิฉะนั้นจะถูกยึดหลักประกันซอง เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับแจ้งให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้ว ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และบริษัท ไอ ซี เอ็น ซิสเต็ม จำกัด ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ทำหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างฯ ดังกล่าว มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการยึดหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคาไว้ว่า ผู้รับบริการจะยึดหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคา ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด จากนั้นในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๙ ซึ่งเป็นกำหนดวันเสนอราคา ปราบกฏว่านายทินกร รัตนกุลวัฒนา ซึ่งเป็นผู้แทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้มาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาภายในเวลาที่กำหนด คือ ภายในเวลา ๙ นาฬิกา ถึง ๙.๓๐ นาฬิกา แต่นายทินกร ได้มาลงทะเบียนในเวลา ๙.๔๐ นาฬิกา ผู้ฟ้องคดีจึงประกาศให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้หมดสิทธิเสนอราคาตามแบบประกาศผู้หมดสิทธิเสนอราคา เลขที่ ผจพ. ๗/๓๒/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือเลขที่ ๐๑๐/BID ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๙ ถึงผู้ฟ้องคดีเพื่อขอคืนหลักประกันซองโดยอ้างว่า นายทินกร เป็นผู้ไปดำเนินการประกวดราคาโดยมาถึงสถานที่ประกวดราคาเวลา ๙.๔๐ นาฬิกา การมาลงทะเบียนไม่ทันกำหนดเวลาเกิดจากเหตุสุดวิสัย เนื่องจากรถยนต์เกิดอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง จากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระเงินตามหลักประกันซองให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้ชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลเป็นคดีนี้

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิยึดหลักประกันซอง และเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองรับผิดชอบชำระเงินจำนวน ๖๑๐,๐๐๐ บาท แก่ผู้ฟ้องคดี หรือไม่ เพียงใด

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ตามเอกสารแก้ไขฉบับที่ ๑/๒๕๔๙ สำหรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างปรับปรุงท่อจ่ายน้ำ ท่อบริการ และงานที่เกี่ยวข้อง ด้านลดน้ำสูญเสีย พื้นที่สำนักงานประปาสาขาตากสิน สัญญาเลขที่ ป. ๐๒ - ๐๕ (๕๐)



/ตามประกาศ...

ตามประกาศของผู้ฟ้องคดี ข้อ ๔.๖ กำหนดว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจะต้องปฏิบัติตามนี้ (๘) การยึดหลักประกันของของผู้มีสิทธิเสนอราคาจะดำเนินการในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับแก้ไข) ข้อ ๒.๒ กำหนดเงื่อนไขในการยึดหลักประกันของที่สอดคล้องกับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับบริการจะยึดหลักประกันของของผู้มีสิทธิเสนอราคาในกรณีดังต่อไปนี้ ๒.๒.๑ ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างปรับปรุงท่อจ่ายน้ำ ท่อบริการ และงานที่เกี่ยวข้อง ด้านลดน้ำสูญเสียพื้นที่สำนักงานประปาสาขาตากสิน สัญญาเลขที่ ป. ๐๒ - ๐๕ (๕๐) ตามประกาศของผู้ฟ้องคดีลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๙ ซึ่งเอกสารดังกล่าวกำหนดให้ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันของพร้อมกับยื่นประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำหนังสือคำประกันเลขที่ ค. ๓๑๗๐๐๔๕๒๗๓๓๐๐๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๙ ซึ่งออกโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มอบให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพื่อเป็นหลักประกันของตามเงื่อนไขการประกวดราคาในวงเงินคำประกัน ๖๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมกับได้ยื่นเอกสารประกวดราคาและหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับแก้ไข) ซึ่งเป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นเป็นสามฝ่าย ระหว่าง ผู้ฟ้องคดี บริษัท ไอ ซี เอ็น ซีเอสเต็ม จำกัด และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไปเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๙ เวลา ๘.๓๐ นาฬิกา สถานที่เสนอราคา เลขที่ ๑๕๑ อาคารทิม ชั้น G ถนนนวลจันทร์ ใกล้ทางด่วนรามอินทรา - อจณรงค์ แขวงคลองห่อ เขตบึงกลุ่ม กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดว่า จะลงทะเบียนเริ่มตั้งแต่เวลา ๙ นาฬิกา ถึงเวลา ๙.๓๐ นาฬิกา รวม ๓๐ นาที ทดสอบระบบเวลา ๑๐.๔๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๐.๕๕ นาฬิกา รวม ๑๕ นาที และการเสนอราคาเริ่มตั้งแต่ เวลา ๑๑ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา รวม ๓๐ นาที และจะต้องแจ้งชื่อผู้แทนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามแบบ บก. ๐๐๖ ให้กรรมการตรวจสอบก่อนการลงทะเบียนด้วย โดยมีหมายเหตุว่า จะต้องมาให้ทันการลงทะเบียน มิฉะนั้นจะถูกยึดหลักประกันของ ในวันดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มอบหมายให้นายทินกร รัตนกุลวัฒนา เป็นตัวแทนในการดำเนินการ



/เสนอราคา...

เสนอราคา โดยนายทinker ได้มาลงทะเบียนในเวลา ๙.๔๐ นาฬิกา โดยไม่ได้มาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาภายในเวลาที่กำหนดคือ ภายในเวลา ๙ นาฬิกา ถึง ๙.๓๐ นาฬิกา จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามเวลาที่ผู้ฟ้องคดีกำหนด จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กระทำผิดเงื่อนไขในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างปรับปรุงท่อจ่ายน้ำ ท่อบริการ และงานที่เกี่ยวข้อง ด้านลดน้ำสูญเสีย พื้นที่สำนักงานประปาสาขาตากสิน สัญญาเลขที่ ป. ๐๒ - ๐๕ (๕๐) ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิยึดหลักประกันของซึ่งเป็นหนังสือค้ำประกันของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เลขที่ ก. ๑๗๗๐๐๔๕๒๗๓๐๐๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำมาวางเป็นหลักประกันได้

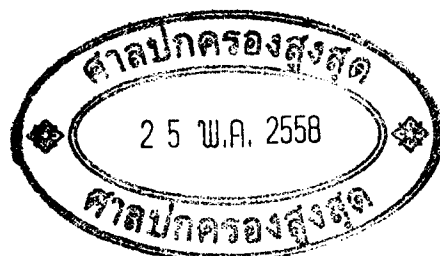
ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า การที่ผู้ฟ้องคดียึดหลักประกันของซึ่งเป็นหนังสือค้ำประกันของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำมาวางไว้เป็นหลักประกันเป็นเงินจำนวน ๖๑๐,๐๐๐ บาท มิใช่เบี้ยปรับตามมาตรา ๓๗๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ศาลปกครองชั้นต้นจะใช้ดุลพินิจลดลงเป็นจำนวนพอสมควรตามมาตรา ๓๘๓ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกันได้ นั้น เห็นว่า ตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างปรับปรุงท่อจ่ายน้ำ ท่อบริการ และงานที่เกี่ยวข้อง ด้านลดน้ำสูญเสีย พื้นที่สำนักงานประปาสาขาตากสิน สัญญาเลขที่ ป. ๐๒ - ๐๕ (๕๐) ได้มีข้อแนะนำและข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้เสนอราคา หลักฐานการเสนอราคา การเสนอราคา หลักประกันของ การทำสัญญาจ้าง อัตราค่าปรับ การรับประกันความชำรุดบกพร่อง ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ โดยการเสนอราคาผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และหลักประกันของเป็นเงินจำนวน ๖๑๐,๐๐๐ บาท หากผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ผู้ฟ้องคดีจะยึดหลักประกันของของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กรณีนี้เห็นว่า ประกาศดังกล่าวนอกจากจะมีสถานะทางกฎหมายเป็นคำสั่งทางปกครองทั่วไปแล้ว ยังมีลักษณะเป็นคำเชื้อเชิญให้ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทำคำเสนอขอเข้าทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาที่กำหนด อีกทั้งยังมีลักษณะเป็นคำเสนอให้ผู้ที่จะเข้าเสนอราคาปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเสนอราคาของผู้ฟ้องคดีกำหนดอีกด้วย เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นซองเอกสารประกวดราคาโดยจัดทำหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับแก้ไข) และวางหลักประกันของต่อผู้ฟ้องคดีแล้ว จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้แสดงเจตนาสนองรับคำเสนอของผู้ฟ้องคดีและก่อให้เกิดสัญญาขึ้น ตามนัยมาตรา ๓๖๑ วรรคหนึ่ง



/แห่งประมวล...

แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อันเป็นสัญญาประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นก่อนสัญญาจ้างปรับปรุงท่อจ่ายน้ำ ท่อบริการและงานที่เกี่ยวข้อง ด้านลดน้ำสูญเสีย พื้นที่สำนักงานประปาสาขาตากสิน ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับผู้ฟ้องคดีมุ่งจะกระทำขึ้นในภายหลัง สัญญาที่เกิดขึ้นก่อนนี้มีลักษณะเป็นสัญญาเบื้องต้นที่เรียกว่า สัญญาหลักประกันของ ซึ่งสัญญาหลักประกันของดังกล่าวเป็นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตกลงให้ผู้ฟ้องคดียึดหลักประกันของที่วางไว้เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยไม่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลาที่กำหนด อันเป็นข้อตกลงที่มีลักษณะเป็นการกำหนดค่าเสียหายไว้ล่วงหน้า จึงถือเป็นเบี้ยปรับตามนัยมาตรา ๓๗๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวจึงฟังไม่ขึ้น

มีปัญหาที่จะต้องพิจารณาต่อไปว่า หลักประกันของที่ผู้ฟ้องคดีควรจะได้รับเป็นเงินจำนวนเท่าใด เห็นว่า ตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า ถ้าเบี้ยปรับที่รับนั้นสูงเกินส่วน ศาลจะลดลงเป็นจำนวนพอสมควรก็ได้ ในการที่จะวินิจฉัยว่าสมควรเพียงใดนั้น ท่านให้พิเคราะห์ถึงทางได้เสียของเจ้าหนี้ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สิน เมื่อได้ใช้เงินตามเบี้ยปรับแล้วสิทธิเรียกร้องขอลดก็เป็นอันขาดไป ประกอบกับหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว ๒๔๗ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาประเภทสินค้าและบริการหรืองานโครงการ ที่ไม่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๓ ได้กำหนดอัตราการยึดหลักประกันของจากร้อยละ ๕ ของวงเงินที่จัดหา เป็นร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหา กรณีผู้เสนอราคากระทำผิดเงื่อนไข ดังนี้ ๓.๑ ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า การประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ฟ้องคดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้เข้าร่วมประกวดราคาจำนวน ๑๙ ราย และไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไปลงทะเบียนไม่ทันตามกำหนดเวลาก่อให้เกิดความเสียหายในเชิงทรัพย์สิน หรือมีผลกระทบทำให้มาตรการเพื่อป้องกันการสมยอมให้การเสนอราคาตลอดจนการป้องกันการกระทำการใดๆ อันมีลักษณะเป็นการขัดขวางมิให้การเสนอราคาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่บรรลุผลแต่อย่างใด จึงเห็นว่าหลักประกันของที่วางไว้เป็นเบี้ยปรับที่ผู้ฟ้องคดียึดไว้ทั้งหมดนั้นสูงเกินส่วน เห็นควรลดเบี้ยปรับที่จะรับ โดยให้รับหลักประกันของเพียงร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหา เมื่อคดีนี้วงเงินที่จัดหา



/เป็นเงิน...

เป็นเงิน ๑๒,๒๙๓,๗๖๓ บาท ดังนั้น เบี้ยปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นเงินจำนวน ๓๐๗,๓๔๔ บาท

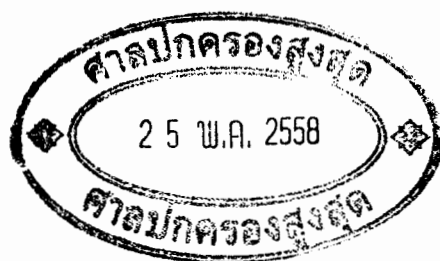
ส่วนกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อุทธรณ์ว่า ศาลปกครองชั้นต้นกำหนดประเด็นในการวินิจฉัยคดีนี้ไม่ถูกต้อง โดยไม่กำหนดประเด็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีประกาศให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้หมดสิทธิเสนอราคาและยึดหลักประกันซองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ นั้น เห็นว่า เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ยอมชำระเงินตามหนังสือคำประกันซองเสนอราคาให้ผู้ฟ้องคดีเมื่อกระทำความผิดเงื่อนไขการเสนอราคา และมีคำขอให้ศาลมีคำสั่งบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินจำนวน ๖๑๐,๐๐๐ บาท ให้ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) ประกอบมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ยื่นคำให้การและฟ้องแย้งขอให้เพิกถอนข้อ ๑๒.๔ ของหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๔.๓/ว ๕๙ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ที่กำหนดให้ยึดหลักประกันซองเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มาลงทะเบียนไม่ทันภายในกำหนดเวลา อันเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับหน่วยงานทางปกครอง กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน มาด้วยก็ตาม ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องในข้อหาดังกล่าวไว้พิจารณาแล้ว แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวภายในกำหนด ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว ตามนัยข้อ ๔๙/๑ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ คำสั่งดังกล่าวย่อมเป็นอันถึงที่สุด ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นกำหนดประเด็นพิพาทในคดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง โดยไม่กำหนดประเด็นให้เป็นไปตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ดังกล่าว เป็นประเด็นพิพาทในคดีด้วย จึงหาได้เป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในกรณีนี้ฟังไม่ขึ้น

สำหรับกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อุทธรณ์ว่า ข้อสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีได้กำหนดไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับแก้ไข) ที่ผู้ฟ้องคดีนำมาฟ้องต่อศาลเป็นคดีนี้ มีข้อตกลงที่ให้คู่สัญญาต้องรับผิดชอบหรือรับประกันกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการ

/ทางอิเล็กทรอนิกส์...



ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม จึงตกอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ นั้น เห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดียึดหลักประกันของของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และมีหนังสือเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ำประกันชำระเงินตามสัญญาค้ำประกัน (หลักประกันของ) ที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้มิใช่เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย แต่เป็นการที่ผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิตามหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำไว้กับผู้ฟ้องคดีและผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ คำฟ้องคดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบตามหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อันเป็นคดีเกี่ยวกับสัญญา ซึ่งมีคู่สัญญาฝ่ายผู้ฟ้องคดีเป็นหน่วยงานทางปกครอง จัดให้มีการทำสัญญาที่มีลักษณะเป็นสัญญาที่จัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค และเป็นสัญญาที่คู่สัญญาฝ่ายผู้ฟ้องคดีมีเอกสิทธิในการเลือกคู่สัญญา ควบคุมการปฏิบัติตามสัญญาและเลิกสัญญาได้ฝ่ายเดียว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอำนาจของคู่สัญญาฝ่ายรัฐมีอยู่เหนือคู่สัญญาฝ่ายเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งคู่สัญญาที่จะเข้าร่วมดำเนินการจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค ซึ่งเป็นความมุ่งหมายให้การดำเนินกิจการทางปกครองหรือการบริการสาธารณะบรรลุผล สัญญาดังกล่าวจึงเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาทางปกครองที่ผู้ฟ้องคดีมิได้ทำสัญญาดังกล่าวกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้ประกอบการการค้าหรือวิชาชีพ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็มีได้ทำสัญญาดังกล่าวกับผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้บริโภคตามนัยบทนิยาม ผู้ประกอบการการค้าหรือวิชาชีพ และผู้บริโภค ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งมีเจตนารมณ์ที่จะคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งมีอำนาจต่อรองเศรษฐกิจด้อยกว่าจากการเอารัดเอาเปรียบของผู้ประกอบการการค้าหรือวิชาชีพ ซึ่งมีอำนาจทางเศรษฐกิจเหนือกว่าโดยอาศัยหลักของความศักดิ์สิทธิ์ของแสดงเจตนาและเสรีภาพของบุคคล อันเป็นหลักกฎหมายเกี่ยวกับนิติกรรมหรือสัญญาตามกฎหมายเอกชน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยตรงหรือในฐานะที่เป็นบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง พระราชบัญญัติดังกล่าวคงใช้บังคับได้เฉพาะแต่กับสัญญาที่หน่วยงานทางปกครองซึ่งมีอำนาจหน้าที่จัดทำบริการสาธารณะทางด้านอุตสาหกรรมหรือพาณิชย์กรรม ทำกับผู้ให้บริการสาธารณะดังกล่าวของตนที่เป็นสัญญาทางแพ่งเท่านั้น ดังนั้น สัญญาพิพาทซึ่งเป็นสัญญาทางปกครองจึงไม่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว จึงฟังไม่ขึ้น



/ที่ศาลปกครองชั้นต้น...

ที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินจำนวน ๖๑,๐๖๒.๖๗ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๖๑,๐๐๐ บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้ยกฟ้องแย้งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยบางส่วน

พิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินอันเป็นหลักประกันของจำนวน ๓๐๗,๓๔๔ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๓๐๗,๓๔๔ บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่มิคำพิพากษานี้ และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามส่วนของการชนะคดี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

นายวรวิทย์ กังศศิเทียม
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายวิษณุ วรรณฤณ
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายสมชาย เอ็มโอช
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



[Handwritten signature]

ตุลาการผู้แถลงคดี : พันเอก วรศักดิ์ อารีเปี่ยม

มีบันทึกประธานศาลปกครองสูงสุด
กรณีตุลาการศาลปกครองมีเหตุจำเป็น
ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้



ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คดีหมายเลขดำที่ อ. ๖๖๔/๒๕๕๓ หมายเลขแดง
ที่ อ. ๔๙๘/๒๕๕๘ ได้ทำคำพิพากษาโดย นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
ซึ่งร่วมประชุมปรึกษาเป็นองค์คณะ และได้ลงลายมือชื่อไว้แล้วในต้นร่างคำพิพากษา
แต่เนื่องจากนายวรวิทย์ กังศศิเทียม พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ ก่อนที่จะลงลายมือชื่อ
ในคำพิพากษานี้ จึงบันทึกไว้เป็นสำคัญ



(นายปิยะ ปะตังทา)

รองประธานศาลปกครองสูงสุด
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานศาลปกครองสูงสุด